# Aangifteklapper

## Veel voorkomende criminaliteit

Project Kwaliteit opsporing

**Kwaliteitsduo's i.s.m. Politieacademie Amsterdam**

**Status: definitief**
**Versie 1.0**
**27 maart 2018**
**Rubricering: Politie intern**

# Aangifte

## Inhoudsopgave


| | | |
|---|---|---|
| | Klachtdelicten | p. 5 |
| 141 Sr. | Openlijke geweldpleging | p. 8 |
| 261 Sr. | Smaad | p. 11 |
| 262 Sr. | Laster | p. 15 |
| 266/267 Sr. | Eenvoudige belediging | p. 17 |
| 285 Sr. | Bedreiging | p. 21 |
| 285b Sr | Belaging (stalking) | p. 24 |
| 300/302 Sr. | (Zware) mishandeling | p. 27 |
| 310/311 Sr. | (Gekwalificeerde) diefstal | p. 31 |
| 312 Sr. | Diefstal met geweld | P. 36 |
| 321 Sr. | Verduistering | p. 40 |
| 322 Sr. | Verduistering in dienstbetrekking | p. 43 |
| 326 Sr. | Oplichting | p. 45 |
| 350 Sr. | Vernieling | p. 51 |
| | Huiselijk geweld | p. 55 |
| | Cybercrime | p. 58 |


Opmerkingen, suggesties of vragen over de klapper?
Laat het ons weten via monique.dutilh@politie.nl

# Aangifte
## Klachtdelicten

### ALGEMEEN
- De hOvJ neemt de klacht op (artikel 165 Sv.).

### AANGIFTE EN KLACHT NAAST ELKAAR
Er moet altijd een aangifte en een klacht worden opgenomen. **Er kan niet volstaan worden met alleen een klacht.**
Als er alleen een klacht wordt opgemaakt, worden er geen slachtoffergegevens gegenereerd.
Slachtofferzorg wordt dan ook niet geïnformeerd en de partijstelling of voeging in de stafzaak geeft problemen.

### KLACHTGERECHTIGDEN
- Degene tegen wie het misdrijf is begaan (artikel 64 Sr.) of een ander die beschikt over een schriftelijke volmacht (artikel 164 Sv.).
- De klacht geschiedt door de wettige vertegenwoordiger indien de klachtgerechtigde:
  1. nog geen 16 jaar is;
  2. onder curatele is gesteld (anders dan wegens verkwisting);
  3. Een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis heeft;
  4. Overleden is (artikel 65 Sr.).

**LET OP!** Valt de klachtgerechtigde onder
  - groep 1 (nog geen 16 jaar) en is hij of zij ouder dan 12 jaar **of**
  - groep 2 (onder curatele gesteld) en verblijft hij of zij in Nederland,

dan moet deze persoon wel in de gelegenheid zijn gesteld om zijn mening te geven over de wenselijkheid van de vervolging, tenzij dit in verband met de lichamelijke of geestelijke toestand van de minderjarige of de onder curatele gestelde niet mogelijk of niet wenselijk is. (artikel 165a Sv).

Is het slachtoffer jonger dan 12 jaar dan heeft hij of zij geen stem in de vraag of er wordt vervolgd of niet. Als de leeftijd tussen 12 en 16 jaar is dus wel.

### TERMIJNEN
- Bij **absolute klachtdelicten** kan een klacht tot **3 maanden**, **na kennisneming van het delict** door klager, worden opgenomen (artikel 66 Sr.).
- Bij voortdurende delicten (zoals bijvoorbeeld stalking) loopt de termijn waarbinnen de klacht moet zijn gedaan niet zolang het delict voortduurt.
- Bij **relatieve klachtdelicten** kan een klacht tot **3 maanden na het bekend worden van de identiteit van de verdachte** aan de klager worden opgenomen (artikel 316 lid 3 Sr.).
- Tot **8 dagen** na het opnemen van de klacht mag de klager de **klacht intrekken** (artikel 67 Sr.).
  Ziet klager af van deze bedenktermijn, dan dient dit in de klacht opgenomen te worden.

# Aangifte
## Klachtdelicten

### ABSOLUTE KLACHTDELICTEN

**Bij een absoluut klachtdelict moet altijd een klacht opgenomen worden.** Het feit kan niet worden vervolgd zonder rechtsgeldige klacht!

**ABSOLUTE KLACHTDELICTEN:**

- **Art. 207b Sr.** Meineed tijdens videoconferentie
- **Art. 261 - 271 Sr.** Beledigingsmisdrijven

  Een klacht is niet vereist als de belediging wordt aangedaan aan:
  - het openbaar gezag, een openbaar lichaam of een openbare instelling (artikel 267 sub 1 Sr.);
  - een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening (artikel 267 sub 2 Sr.).
- **Art. 272 - 273 Sr.** Schending van geheimen
- **Art. 281 Sr**. Schaking
- **Art. 284.1.2 Sr**. Bedreiging met smaad(schrift)
- **Art. 285b Sr.** Belaging/stalking
- **Art. 318 Sr.** Afdreiging
- **Art. 420 Sr.** Bepaalde drukpersmisdrijven

# Aangifte
## Klachtdelicten

### RELATIEVE KLACHTDELICTEN

**Bij een relatief klachtdelict moet alleen een klacht opgenomen worden als sprake is van een bepaalde familierelatie.**

**Deze familierelaties zijn** (316 sr. / 90octies Sr.):

- De van tafel en bed gescheiden echtgenoot;
- De van goederen gescheiden echtgenoot of geregistreerd partner (hiervan is sprake als huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden zijn opgemaakt).
- De bloed-of aanverwant in de rechte linie:
  - Ouders, grootouders, overgrootouders etc. van klager;
  - Ouders, grootouders overgrootouders etc. van de echtgenoot of geregistreerd partner van klager;
  - Kinderen, kleinkinderen achterkleinkinderen etc. van klager;
  - Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen etc. van de echtgenoot of geregistreerd partner van klager.
- De bloed of aanverwant in de tweede graad van de zijlinie:
  - Broer of zus van klager;
  - Broer of zus van de echtgenoot of geregistreerd partner van klager.

**Let op! Bij relatieve klachtdelicten is strafvervolging altijd (ook met klacht) uitgesloten als de verdachte is:**

- De niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot;
- De niet van goederen gescheiden echtgenoot (je bent van goederen gescheiden als je op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd);
- De niet van goederen gescheiden geregistreerd partner (als de scheiding van de boedel/goederen is neergelegd in partnerschapsvoorwaarden).

**RELATIEVE KLACHTDELICTEN:**

| | | |
|---|---|---|
| • **Art. 310 - 315 Sr.** | Diefstal en stroperij | (art. 316 Sr.) |
| • **Art. 317 - 318 Sr.** | Afpersing en afdreiging | (art. 319 Sr.) |
| • **Art. 321 – 323a Sr.** | Verduistering | (art. 324 Sr.) |
| • **Art. 326 – 337 Sr.** | Bedrog | (art. 338 Sr.) |
| • **Art. 348 Sr.** | Benadeling schuldeisers | |
| • **Art. 350 - 352 Sr.** | Vernieling | (art. 353 Sr.) |

# Aangifte

## Openlijke geweldpleging

### ARTIKEL 141 WETBOEK VAN STRAFRECHT

**Zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen (…)**

**BESTANDDELEN EN ELEMENTEN**

| | | |
|---|---|---|
| - OPENLIJK | en | Deze bestanddelen en elementen moeten allemaal in de aangifte tot uitdrukking komen |
| - IN VERENIGING | en | |
| - GEWELD PLEGEN | en | |
| - TEGEN PERSONEN OF GOEDEREN | en | |
| - OPZET | en | |
| - WEDERRECHTELIJK | | |

### OPENLIJK

- Het geweld moet openlijk zijn gepleegd, het is niet nodig dat het in het openbaar is gepleegd.
- Het moet voor publiek waarneembaar zijn.
- Een afgelegen openbare plaats zonder getuigen is **niet** openlijk (publiek is met een redelijke mate van waarschijnlijkheid niet te verwachten).
- Een plaats waar meestal wel publiek aanwezig is, maar (toevallig) niet op het moment van het plegen van het feit is **wel** openlijk.
- De verdachte hoeft zich niet bewust te zijn van de openlijkheid.

### IN VERENIGING

- Het moet gaan om twee of meer personen.
- Niet alle personen hoeven geweld toe te passen. Een andere bijdrage aan openlijke geweldpleging is ook mogelijk.
  **Bijvoorbeeld:** stokken of stenen aangeven aan geweldplegers, het gebruik van geweld aanmoedigen, hulp aan het slachtoffer beletten etc.
- **Alleen aanwezig zijn is niet voldoende**. **Enige bijdrage is vereist**.

### GEWELD

- Het geweld moet van dien aard zijn, dat de openbare orde erdoor wordt verstoord.
  **Bijvoorbeeld:** het bekladden en bespuiten van grafstenen, het bespuiten van een treinstel, het stukgooien van eieren tegen de Amerikaanse ambassade, het gooien van barkrukken in de richting van derden, het gooien van verfbommen.
- De verdachten hoeven niet hetzelfde geweld te gebruiken.
- Het geweld hoeft geen gevolgen te hebben gehad, het is genoeg dat het geweld daartoe kan leiden.
  **Dus verwonding van personen of beschadiging van goederen is niet noodzakelijk.**

# Aangifte

## Openlijke geweldpleging

### TEGEN PERSONEN OF GOEDEREN

- Het geweld kan ook tegen één persoon of één goed gericht zijn.
- Geweld kan gericht zijn tegen een groep personen, waarbij niet alle personen daadwerkelijk zijn geslagen.
- Onder goederen vallen ook dieren, onroerende goederen en lijken.

### OPZET

- Het geweld plegen moet opzettelijk gebeuren.
- Het **openlijk** plegen hiervan hoeft niet opzettelijk te gebeuren (de verdachte hoeft zich niet bewust te zijn van de openlijkheid van de geweldpleging).
- Ook hoeft het opzet niet gericht te zijn op het in vereniging plegen van het geweld.

### WEDERRECHTELIJK

- Het handelen zonder daartoe gerechtigd te zijn, bijvoorbeeld zonder eigen recht of zonder toestemming van de rechthebbende.

# Aangifte

## Openlijke geweldpleging

### NEEM IN DE AANGIFTE DE VOLGENDE ZAKEN OP:

**OPENLIJK**

- ☐ Vermeld en omschrijf nauwkeurig de locatie waar het incident plaatsvond.
- ☐ Waar bevond het slachtoffer zich op de locatie? (voeg eventueel een plattegrond of situatieschets bij).
- ☐ Geef hierbij ook aan op welke wijze aangever/slachtoffer zich op de locatie bevond (In een hulpeloze positie? Liggend op de grond? In een hoek gedreven? Etc.).
- ☐ Vermeld of er getuigen aanwezig waren en hoeveel.

**IN VERENIGING**

- ☐ Vermeld het aantal verdachten dat deelnam aan de openlijke geweldpleging.
- ☐ Neem een duidelijk signalement op van elke verdachte (uiterlijke kenmerken, kleding etc.).
- ☐ Omschrijf welk aandeel elke verdachte had in de openlijke geweldpleging (per signalement).

**GEWELD TEGEN PERSONEN**

- ☐ Als er **meer aangevers/**slachtoffers zijn, worden deze in één proces opgenomen.
  *Om dit in BVH te kunnen verwerken onder één BVH-nummer dient één aangifte als 'aangifte' opgenomen te worden en de overige aangiften als 'verhoor aangever'.*
- ☐ Waar bestond het geweld uit? (slaan/stompen, schoppen/trappen met of zonder schoenen).
- ☐ Is er gebruik gemaakt van een voorwerp? Op welke wijze?
- ☐ Waar werd het slachtoffer geraakt?
- ☐ Is er sprake van **letsel?** Omschrijf het letsel. Maak een foto en noteer wie er op de foto staat en de dag, datum en het tijdstip waarop de foto is gemaakt en door wie de foto is gemaakt.
- ☐ Een letselverklaring moet bij de aangifte gevoegd worden als sprake is van zwaar lichamelijk letsel of niet waarneembaar letsel. In overige gevallen is een letselverklaring wenselijk, maar niet noodzakelijk.
- ☐ Omschrijf de gemoedstoestand van de aangever/slachtoffer.
- ☐ Vermeld of aangever/slachtoffer en/of verdachte alcohol genuttigd had(den).

**GEWELD TEGEN GOEDEREN**

- ☐ Vermeld het goed en de eigenaar van het goed waartegen het geweld is gepleegd.
- ☐ Waar bestond het geweld uit?
- ☐ **Schade?** Vraag het slachtoffer om rekeningen aan te leveren en voeg deze (in kopie) bij het PV.
- ☐ Vraag om/neem een **foto** van de vernieling/schade. Noteer wat er op de foto staat en de dag, datum en het tijdstip waarop de foto is gemaakt en door wie.

**OPZET**

- ☐ Noteer waarom aangever denkt dat er sprake was van opzet.

# Aangifte
## Smaad(schrift)




### ARTIKEL 261 WETBOEK VAN STRAFRECHT

| | | |
|---|---|---|
| *Smaad* | **Lid 1** | **Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven (…)** |
| *Smaadschrift* | **Lid 2** | **Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met (…)** |

**Smaad is een specifieke vorm van belediging**. Bij zowel eenvoudige belediging als bij smaad wordt de aanranding van iemands eer of goede naam strafbaar gesteld.

**Bij smaad moet die aanranding gebeuren door het telasteleggen van een bepaald feit met het kennelijk doel om daar ruchtbaarheid aan te geven.**

**BESTANDDELEN EN ELEMENTEN**

| | | |
|---|---|---|
| - OPZET | en | Deze bestanddelen en elementen moeten allemaal in de aangifte tot uitdrukking komen |
| - IEMANDS EER OF GOEDE NAAM | | |
| - AANRANDEN | en | |
| - TELASTLEGGING VAN EEN BEPAALD FEIT | en | |
| - MET HET KENNELIJK DOEL OM DAAR RUCHTBAARHEID AAN TE GEVEN | en | |
| - WEDERRECHTELIJK | | |

### OPZET
- Smaad(schrift) is alleen strafbaar indien er opzet is op de aanranding van iemands eer of goede naam.

### IEMANDS EER OF GOEDE NAAM
- Eer is het respect dat iemand als mens toekomt.
- Goede naam is iemands reputatie in de maatschappij. Het maakt niet uit of het slachtoffer daadwerkelijk een goede naam had.
- Smaad kan ook worden gepleegd ten aanzien van een rechtspersoon.

### AANRANDEN
- Publiekelijk schade toebrengen.

# Aangifte
## Smaad(schrift)

### TELASTLEGGING VAN EEN BEPAALD FEIT

- **Een duidelijk te herkennen concrete gedraging**.
- De gedraging (beschuldiging) hoeft niet nader te worden omschreven (zie voorbeelden hieronder).
- Een nauwkeurige omschrijving van tijd en plaats is niet nodig (zie voorbeelden hieronder).
- Het feit moet geschikt zijn om iemands integriteit aan te tasten. Het moet gaan om ernstige feiten, zoals misdrijven of feiten die met de positieve moraal strijden. **Het hoeft dus geen strafbaar feit te betreffen**.
- **Het maakt voor dit artikel niet uit of het feit waar is of niet**. **Als de dader weet dat het feit niet waar is, is er sprake van laster (262 Sr.)**.

**Voorbeelden van een bepaald feit**

- Smaad is bijvoorbeeld over een bepaalde persoon zeggen dat:
  - deze jonge jongens en ook wel minderjarige jongens tegen betaling misbruikt;
  - deze zijn werkgever voor een ton heeft opgelicht;
  - deze vorige week een horloge heeft gestolen bij juwelier Jansen.
- Het moet niet gaan om een eigenschap die iemand wordt toegedicht. Iemand uitmaken voor dief, oplichter of hoerenloper is **geen smaad**. Het valt niet onder de term 'een bepaald feit', maar het zijn beledigende woorden die eenvoudige belediging (artikel 266 Sr.) kunnen opleveren.

### MET HET KENNELIJKE DOEL OM DAARAAN RUCHTBAARHEID TE GEVEN

- 'Ruchtbaarheid geven aan' is ter kennis van het publiek brengen. Dit kan door **publiekelijke bekendmaking**, maar ook door het **bewust in een roddelcircuit brengen**.
- Voldoende is dat de uitlating door de verdachte is gedaan, terwijl hij zich tenminste bewust moet zijn geweest van de omstandigheid dat derden ervan kunnen vernemen.

**Voorbeelden van het kennelijk doel om daar ruchtbaarheid aan te geven**

- In een druk café schreeuwt een vrouw tegen een man: "Nu doe je aardig en geef je rondjes, maar het geld krijg je door gejatte spullen te verhandelen.".
- Een man zegt onder vier ogen tegen een vrouw dat haar getrouwde buurvrouw een verhouding heeft met haar werkgever. Zoals de man had verwacht, vertelt zij het verhaal door aan iedereen die het wil horen (zogenaamde 'kruipende laster').
- Of het posten van een **smadelijke uitlating op een digitaal netwerk** is gedaan met het kennelijke doel daar ruchtbaarheid aan te geven, hangt af van de hoeveelheid personen die toegang hebben tot die pagina en van de duur dat de mededeling op die pagina staat.

### WEDERRECHTELIJK

- Het handelen zonder daartoe gerechtigd te zijn, bijvoorbeeld zonder eigen recht of zonder toestemming van de rechthebbende.

# Aangifte
## Smaad(schrift)

**SMAADSCHRIFT** (lid 2)

**Geschiedt** het misdrijf **smaad** door middel van

- **geschriften of afbeeldingen** die zijn
- **verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen**,
- **of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht**

dan is sprake van **smaadschrift**

### GESCHRIFTEN
Afleesbare of voelbare (braille)tekst die duurzaam is vastgelegd. Dit kan op papier zijn of een andere gegevensdrager zoals een harde schijf, een cd-rom, een e-mails of een sms-bericht.

### AFBEELDINGEN
Dit zijn alle voorwerpen met een weergave in beeldende vorm zoals beelden, foto's, tekeningen en films en video's. Deze voorwerpen kunnen van papier zijn, maar bijvoorbeeld ook op een harde schijf of cd-rom staan.

### VERSPREIDEN
Van verspreiden is sprake als er meerdere exemplaren van het geschrift of de afbeelding in meerdere handen terechtkomen. Het is niet uitgesloten dat ook van verspreiden gesproken kan worden als één exemplaar van het geschrift of de afbeelding steeds aan anderen wordt doorgegeven.

### OPENLIJK TENTOONGESTELD
Als het geschrift of de afbeelding op een voor het publiek waarneembare plaats wordt opgehangen of de inhoud van de smadelijke mededeling op een muur wordt geverfd (graffiti). Dit kan ook gebeuren door het plaatsen van een smadelijke foto op internet.

### AANGESLAGEN
Het aanplakken van smadelijke mededelingen.

### TEN GEHORE BRENGEN
Bijvoorbeeld via radio, tv of internet.
Als in een live-interview een smadelijke mededeling wordt gedaan is gewoon sprake van smaad.

# Aangifte

## Smaad(schrift)

### NEEM IN DE AANGIFTE DE VOLGENDE ZAKEN OP:

**TELASTLEGGING VAN EEN BEPAALD FEIT**

- ☐ Omschrijf nauwkeurig waar de 'telastlegging van een bepaald feit' (de beschuldiging) uit bestond.

**MET HET KENNELIJK DOEL DAAR RUCHTBAARHEID AAN TE GEVEN**

- ☐ Neem in de aangifte op hoe de beschuldiging is gedaan (is deze publiekelijk gedaan of is de beschuldiging in het roddelcircuit gebracht?
- ☐ Hoe weet het slachtoffer dat deze beschuldiging is gedaan?
- ☐ Is sprake van **smaadschrift**? Voeg een kopie van het geschift of de afbeelding bij de aangifte.

**IEMANDS EER OF GOEDE NAAM AANRANDEN**

- ☐ Omschrijf de gevolgen die het slachtoffer heeft ondervonden van de beschuldiging.
- ☐ Vermeld of het slachtoffer zich beledigd en gegriefd voelde.
- ☐ Vermeld of het slachtoffer zich in zijn goede naam en eer aangetast voelde.

**OPZET**

- ☐ Noteer waarom aangever denkt dat er sprake was van opzet.
- ☐ Vermeld of de verdachte het slachtoffer recht in het gezicht aankeek bij het doen van de beschuldiging?
- ☐ Op welke afstand de verdachte en het slachtoffer van elkaar stonden.
- ☐ **Vermeld altijd de context** waarbinnen de beschuldiging plaatsvond. Wat waren de omstandigheden waaronder de beschuldiging plaatsvond? (tijdens een ruzie, een publiek debat, in een druk café, in een rap - een zogenaamde artistieke context- etc. ***Deze context kan het smadelijk karakter van de beschuldiging wegnemen*).**

# Aangifte
## Laster




### ARTIKEL 262 WETBOEK VAN STRAFRECHT

**Hij die het misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt, wetende dat het te last gelegde feit in strijd met de waarheid is (…)**

| | | |
|---|---|---|
| **Laster is een specifieke vorm van smaad(schrift)**. Er is sprake van laster wanneer de dader weet dat de smadelijke uitlating niet waar is. | | |
| **VOOR LASTER GELDEN DE VOLGENDE BESTANDDELEN EN ELEMENTEN:** | | |
| **BESTANDDELEN EN ELEMENTEN VAN SMAAD +** | | |
| - OPZET | en | Deze bestanddelen en elementen moeten allemaal in de aangifte tot uitdrukking komen |
| - IEMANDS EER OF GOEDE NAAM | en | |
| - AANRANDEN | en | |
| - TELASTLEGGING VAN EEN BEPAALD FEIT | en | |
| - MET HET KENNELIJK DOEL OM DAAR RUCHTBAARHEID AAN TE GEVEN | en | |
| - WEDERRECHTELIJK | | |
| **(EVENTUEEL) BESTANDDELEN SMAADSCHRIFT +** | | |
| - GESCHRIFTEN OF AFBEELDINGEN die zijn VERSPREID, OPENLIJK TENTOONGESTELD OF AANGESLAGEN | en/of | Een van deze groepen bestanddelen moet in de aangifte tot uitdrukking komen als laster gebeurt via een geschrift of afbeelding |
| - GESCHRIFTEN WAARVAN DE INHOUD OPENLIJK TEN GEHOREN WORDT GEBRACHT | en | |
| **BESTANDDEEL LASTER** | | |
| - WETENDE DAT HET TE LAST GELEGDE FEIT IN STRIJD MET DE WAARHEID IS | en | Dit bestanddeel moet in de aangifte tot uitdrukking komen |

### WETENDE DAT

- Voor laster is vereist dat de verdachte weet dat de beschuldiging niet waar is. Dat geldt zowel voor de beweerde gebeurtenis (de beschuldiging is in zijn geheel niet waar) als voor de persoon die van het feit wordt beschuldigd (de beschuldiging is wel waar, maar is op iemand anders van toepassing).
- De kans aanvaarden dat de beschuldiging niet waar is (het zgn. voorwaardelijk opzet), is niet voldoende.

# Aangifte
## Laster

### NEEM IN DE AANGIFTE DE VOLGENDE ZAKEN OP:

**TELASTLEGGING VAN EEN BEPAALD FEIT**

- ☐ Omschrijf nauwkeurig waar de 'telastlegging van een bepaald feit' (de beschuldiging) uit bestond.
- ☐ **Vermeld altijd de context** waarbinnen de beschuldiging plaatsvond. Wat waren de omstandigheden waaronder de beschuldiging plaatsvond? (tijdens een ruzie, een publiek debat, in een druk café, in een rap - een zogenaamde artistieke context- etc. ***Deze context kan het smadelijk karakter van de beschuldiging wegnemen*).**

**MET HET KENNELIJK DOEL DAAR RUCHTAARHEID AAN TE GEVEN**

- ☐ Neem in de aangifte op hoe de beschuldiging is gedaan (is deze publiekelijk gedaan of is de beschuldiging in het roddelcircuit gebracht?
- ☐ Is de beschuldiging gedaan in het bijzijn van het slachtoffer?
- ☐ Vermeld of de verdachte het slachtoffer recht in het gezicht aankeek.
- ☐ Op welke afstand de verdachte en het slachtoffer van elkaar stonden.
- ☐ Beschuldiging niet gedaan in bijzijn slachtoffer? Noteer hoe het slachtoffer dan weet van de beschuldiging.
- ☐ Is sprake van **smaadschrift**? Voeg een kopie van het geschift of de afbeelding bij de aangifte.

**IEMANDS EER OF GOEDE NAAM AANRANDEN**

- ☐ Omschrijf de gevolgen die het slachtoffer heeft ondervonden van de beschuldiging.
- ☐ Vermeld of het slachtoffer zich beledigd en gegriefd voelde.
- ☐ Vermeld of het slachtoffer zich in zijn goede naam en eer aangetast voelde.

**OPZET**

- ☐ Noteer waarom aangever denkt dat er sprake was van opzet.

**WETENDE DAT**

- ☐ Neem in de aangifte op dat de beschuldiging niet waar is.
- ☐ Vermeld hoe aangever weet of waarom de aangever denkt dat de verdachte zich bewust was van de valsheid van de beschuldiging.

# Aangifte

## Eenvoudige belediging




### ARTIKEL 266 WETBOEK VAN STRAFRECHT

**Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij in het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, hetzij iemand, in zijn tegenwoordigheid mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding, aangedaan (…)**

### ARTIKEL 267 WETBOEK VAN STRAFRECHT

**<u>Strafverzwarende omstandigheden:</u> Als de belediging wordt aangedaan aan**

| | | |
|---|---|---|
| **1°** | **Het openbaar gezag, een openbaar lichaam of een openbare instelling;** | **GEEN klachtdelict** |
| **2°** | **Een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening;** | **GEEN klachtdelict** |
| **3°** | **Het hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat.** | **WEL een klachtdelict** |

| **BESTANDDELEN EN ELEMENTEN** | | |
|---|---|---|
| - BELEDIGING<br>- OPZET<br>- WEDERRECHTELIJK | en<br>en | Dit bestanddeel en deze elementen moeten in de aangifte tot uitdrukking komen |
| **DE BELEDIGING DIENT TE GESCHIEDEN OP ÉÉN VAN ONDERSTAANDE MANIEREN** | | |
| - In het OPENBAAR mondeling of bij geschrift of afbeelding<br>- IN ZIJN TEGENWOORDIGHEID mondeling of door feitelijkheden<br>- Door een TOEGEZONDEN OF AANGEBODEN geschrift of afbeelding | en/of<br>en/of | Van deze bestanddelen moet er minimaal één in de aangifte tot uitdrukking komen |

### BELEDIGING

- Er is sprake van eenvoudige belediging wanneer **iemands eer of goede naam wordt aangerand**. Dit wordt in 3 stappen beoordeeld:
  - **Stap 1:** Zijn de gebruikte woorden op zichzelf beledigend? (zie voor voorbeelden hierna *) (Denk aan scheldwoorden, ziektes etc. Wat beledigend is, is afhankelijk van tijd en plaats.).

  - **Stap 2:** De context waarbinnen de woorden zijn gebruikt.
    De context kan het beledigend karakter wegnemen (denk bijvoorbeeld aan het programma 'the roast of (…)' van Comedy Central) maar de context kan ook een uitlating die op zichzelf niet beledigend is, juist beledigend maken. (woorden als homo of jood zijn op zichzelf niet beledigend, maar kunnen dit wel worden door ze bijvoorbeeld te zeggen tegen iemand waar men ruzie mee heeft. Kortom **de context is van groot belang**).
    (zie voor voorbeelden hierna **)
  - **Stap 3:** Is de uitlating onnodig grievend?
- Het is niet nodig dat het slachtoffer zich beledigd voelde.

*** <u>Voorbeelden van woorden of handelingen die op zichzelf beledigend zijn (woorden als bedoeld bij stap 1):</u>**

- Klootzak;
- Klerewijf;
- Kankerlijder;
- Teringlijder;
- Het dragen van een jas met de letters A.C.A.B;
- Spugen in het gezicht;
- De 'gestrekte middelvinger'.

**** <u>Voorbeelden van woorden die in context beledigend kunnen zijn (woorden als bedoeld bij stap 2):</u>**

- Joden
- Homo(fiel)
- Mierenneuker
- Flikker
- Pikkie
- Zieligerd

### OPENBAAR

- De belediging is in het openbaar gedaan, als deze is gedaan in aanwezigheid van meerdere mensen.
- Dat geldt ook indien de uiting wordt gedaan via de moderne communicatiemiddelen, zoals voor meerderen toegankelijke Facebook-profielen of via een door derden gelezen e-mail.
- Het slachtoffer hoeft hierbij niet aanwezig te zijn.

### IEMAND IN ZIJN TEGENWOORDIGHEID

- Is de belediging niet in het openbaar gedaan dan moet deze rechtstreeks zijn gericht tegen het slachtoffer.
- Het slachtoffer moet bij de belediging aanwezig zijn geweest. De verdachte en het slachtoffer hoeven zich hiervoor niet in één ruimte te bevinden hiervoor. Belediging kan bijvoorbeeld ook via een voicemail plaatsvinden, welk bericht dan pas later door het slachtoffer wordt gehoord.
- Belediging door feitelijkheden is bijvoorbeeld het tonen van de 'gestrekte middelvinger' of het tegen het slachtoffer spugen.

# Aangifte

## Eenvoudige belediging

### TOEGEZONDEN OF AANGEBODEN

- Toezenden of aanbieden kan rechtstreeks, maar ook indirect.
  Zo is een brief met daarin een voor een burgemeester beledigende inhoud en gericht aan het OM, dat op zijn beurt een kopie ervan aan de burgemeester verzendt, een aan de burgemeester aangeboden brief.
- De verzending kan ook plaatsvinden per e-mail of chat, als het bericht maar op enige wijze is vastgelegd.

### OPZET

- Belediging is alleen strafbaar indien er opzet is op de aanranding van iemands eer of goede naam.

### WEDERRECHTELIJK

- Het handelen zonder daartoe gerechtigd te zijn, bijvoorbeeld zonder eigen recht of zonder toestemming van de rechthebbende.

# Aangifte

## Eenvoudige belediging

### NEEM IN DE AANGIFTE DE VOLGENDE ZAKEN OP:

**BELEDIGING**

- ☐ Vermeld in de aangifte waar de belediging uit bestond.
- ☐ Bij de aangifte de zin vermelden: Ik hoorde dat de dader tegen mij zei: '....., of woorden van gelijke aard of strekking'.
- ☐ Als het slachtoffer de exacte belediging kan verwoorden, dan niet vermelden "of woorden van gelijke strekking of betekenis", maar vermelden dat het slachtoffer dit voor de volle honderd procent zeker weet.
- ☐ Vermeld of het slachtoffer zich beledigd en gegriefd voelde.
- ☐ Vermeld of het slachtoffer zich in zijn goede naam en eer aangetast voelde.

**OPENBAAR/IEMAND IN ZIJN TEGENWOORDIGHEID/TOEGEZONDEN OF AANGEBODEN**

- ☐ Vermeld in de aangifte hoe de belediging is gedaan (in het openbaar, in het bijzijn van het slachtoffer, in het bijzijn van getuigen, mondeling, schriftelijk, per afbeelding of door gebaren).
- ☐ Is de belediging gedaan door middel van een geschrift of afbeelding, voeg deze dan bij de aangifte.

**OPZET**

- ☐ Noteer waarom aangever denkt dat er sprake was van opzet.
- ☐ Vermeld of de belediger het slachtoffer recht in het gezicht aankeek.
- ☐ Op welke afstand de belediger en het slachtoffer van elkaar stonden.
- ☐ **Vermeld altijd de context** waarbinnen de belediging plaatsvond. Wat waren de **omstandigheden** waaronder de belediging plaatsvond? (op straat, in een satirisch t.v-programma, tijdens een ruzie, tijdens een aanhouding etc.).

# Aangifte

## Bedreiging

### ARTIKEL 285 WETBOEK VAN STRAFRECHT

**Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting (…)**

| **BESTANDDELEN EN ELEMENTEN** | | |
|---|---|---|
| - BEDREIGING | en | Dit bestanddeel en deze elementen moeten in de aangifte tot uitdrukking komen |
| - OPZET | en | |
| - WEDERRECHTELIJK | en | |
| **Voor bedreiging in de zin van artikel 285 Sr <u>moet</u> gedreigd worden met één van onderstaande misdrijven:** | | |
| - OPENLIJK IN VERENIGING GEWELD PLEGEN TEGEN PERSONEN OF GOEDEREN | en/of | Van deze bestanddelen moet er minimaal één in de aangifte tot uitdrukking komen |
| - GEWELD TEGEN EEN INTERNATIONAAL BESCHERMD PERSOON OF DIENS BESCHERMDE GOEDEREN | en/of | |
| - MET ENIG MISDRIJF WAARDOOR GEVAAR VOOR DE ALGEMENE VEILIGHEID VAN PERSONEN OF GOEDEREN OF GEMEEN GEVAAR VOOR DE VERLENING VAN DIENSTEN ONTSTAAT<br>*(dit onderdeel verwijst naar de misdrijven in titel VII van boek 2: artikel 157 t/m 176b Sr.)* | en/of | |
| - VERKRACHTING | en/of | |
| - FEITELIJKE AANRANDING VAN DE EERBAARHEID | en/of | |
| - ENIG MISDRIJF TEGEN HET LEVEN GERICHT | en/of | |
| - GIJZELING | en/of | |
| - ZWARE MISHANDELING | en/of | |
| - BRANDSTICHTING | | |

# Aangifte
## Bedreiging

### BEDREIGING
- Bedreigen kan mondeling, schriftelijk (per brief, sms, facebook, twitter etc.) of door daden (bewegingen).
- Bedreiging kan ook indirect zijn, via b.v. een tussenpersoon, een bericht in de krant of het inspreken van een voicemail.
- Er kan ook gedreigd worden met een misdrijf dat door een derde gepleegd zal worden.
- Een **rechtspersoon** kan ook bedreigd worden. In dat geval moet bij de natuurlijke personen die in dienst zijn bij die rechtspersoon in redelijkheid de vrees kunnen ontstaan dat het misdrijf waarmee de rechtspersoon is bedreigd, zou kunnen worden gepleegd.
- Het is niet vereist dat de dader het voornemen heeft om de bedreiging te realiseren.

### OPZET
- De bedreiging moet opzettelijk zijn geuit.
- Het opzet moet erop gericht zijn dat:
  - de bedreigde daadwerkelijk op de hoogte raakt van de bedreiging. Zo niet, dan is er mogelijk sprake van poging;
  - de bedreiging van dien aard is en onder zodanige omstandigheden is gedaan dat deze in het algemeen de vrees kan opwekken voor het misdrijf waarmee werd gedreigd.
    Niet is vereist dat bij het slachtoffer werkelijk vrees is opgewekt en het slachtoffer zich in zijn vrijheid belemmerd achtte.

### WEDERRECHTELIJK
- Het handelen zonder daartoe gerechtigd te zijn, bijvoorbeeld zonder eigen recht of zonder toestemming van de rechthebbende.

# Aangifte
## Bedreiging

### NEEM IN DE AANGIFTE DE VOLGENDE ZAKEN OP:

**BEDREIGING**

- ☐ Vermeld **wat de verdachte tegen het slachtoffer heeft gezegd, naar hem heeft geschreven of welke handelingen hij heeft verricht**.
  (Ga goed na of door de verdachte is bedreigd met één van de bovenstaande misdrijven);
- ☐ Probeer zoveel mogelijk letterlijk in de aangifte op te nemen wat volgens slachtoffer door verdachte is gezegd of geschreven.
- ☐ Is de bedreiging schriftelijk? Voeg dan een kopie van de bedreiging bij de aangifte.
- ☐ Noteer hoe het slachtoffer weet van de bedreiging (ten overstaan van hem gedaan, per brief, voicemail);.
- ☐ Als slachtoffer zich bedreigd voelde, neem dit dan op in de aangifte.
- ☐ Neem in dat geval ook op wat de gevolgen van deze bedreiging waren (bang op straat, slecht slapen etc.).

**OPZET**

- ☐ Noteer waarom slachtoffer denkt dat er sprake was van opzet.
- ☐ Vermeld of de verdachte het slachtoffer recht in het gezicht aankeek.
- ☐ Op welke afstand de verdachte en het slachtoffer van elkaar stonden.
- ☐ **Vermeld de omstandigheden waaronder de bedreiging is geuit** (Ook een uitlating die op zichzelf genomen niet een bedreiging met bijv. zware mishandeling of met een misdrijf tegen het leven gericht oplevert, kan onder omstandigheden die strekking wél krijgen).

# Aangifte
## Belaging (stalking)




### ARTIKEL 285b WETBOEK VAN STRAFRECHT

**Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen (…)**

**BESTANDDELEN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | WEDERRECHTELIJK; | en | Deze bestanddelen moeten |
| - | STELSELMATIG | en | allemaal in de aangifte tot |
| - | OPZET | en | uitdrukking komen |
| - | INBREUK MAKEN OP EENS ANDERS PERSOONLIJKE LEVENSSFEER | en | |
| - | OOGMERK | en | |
| - | IETS TE DOEN, NIET TE DOEN TE DULDEN, VREES AAN TE JAGEN | | |

### WEDERRECHTELIJK

- Het handelen zonder daartoe gerechtigd te zijn, bijvoorbeeld zonder eigen recht of zonder toestemming van de rechthebbende.

### STELSELMATIG

- Het gaat hierbij om de aard, de duur, de frequentie en de intensiteit van de gedragingen, om de omstandigheden waaronder zij hebben plaatsgevonden en de invloed daarvan op het persoonlijk leven en de persoonlijke vrijheid van het slachtoffer.
- een geringe duur en frequentie van de gedragingen sluiten het bestaan van stelselmatigheid niet uit. Deze geringheid kan bijvoorbeeld worden gecompenseerd door de heftigheid van de gedragingen en de grote invloed daarvan op het persoonlijk leven en de persoonlijke vrijheid van het slachtoffer.

### OPZET

- De opzet moet gericht zijn op het inbreuk maken op een anders persoonlijke levenssfeer.
- De verdachte hoeft niet geweten te hebben dat datgene wat hij deed strafbaar was.

### INBREUK MAKEN OP EEN ANDERS PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

- Er is pas sprake van een inbreuk als het slachtoffer dit als een inbreuk ziet.
- Iemand die buitenshuis aan het werk is, kan daar eveneens belaagd worden. Gedragingen van de verdachte die zich op de *openbare weg* hebben afgespeeld kunnen dus onder belaging vallen.
- Een aanmerkelijke inbreuk is niet vereist.
- Over de vraag of een rechtspersoon een persoonlijke levenssfeer kan hebben, bestaat discussie. De Hoge Raad vindt in ieder geval van wel.
- De inbreuken hoeven niet persoonlijk te zijn, maar kunnen bijvoorbeeld ook via familieleden worden geuit (het zogenaamde ‘stalking by proxy’).

# Aangifte
## Belaging (stalking)

### OOGMERK

- De handelingen moeten er op gericht zijn om een ander te dwingen iets te doen, niet te doen, of te dulden dan wel vrees aan te jagen.
- Niet vereist is dat het slachtoffer iets heeft gedaan of nagelaten wat hij zonder die inbreuk (de belaging) niet zou hebben gedaan of niet zou hebben nagelaten. Als in het algemeen de inbreuk maar geschikt is om iemand te dwingen om iets te doen, niet te doen, te dulden of vrees aan te jagen.

### DWINGEN IETS TE DOEN, NIET TE DOEN OF TE DULDEN DAN WEL VREES AAN TE JAGEN

- Niet hoeft te worden gespecificeerd op welk doen, niet doen, dulden of vrees aanjagen het oogmerk van de verdachte is gericht.
- Vrees is een emotie die ieder normaal mens onder vergelijkbare omstandigheden ook zou hebben.

# Aangifte
## Belaging (stalking)

### NEEM IN DE AANGIFTE DE VOLGENDE ZAKEN OP:

**ALGEMEEN**

- ☐ Door wie wordt slachtoffer gestalkt? Wat is de relatie tussen slachtoffer en verdachte?
- ☐ Hoe lang bestaat deze relatie al?
- ☐ Hoe verliep de relatie? Beschrijf de verandering in de relatie.
- ☐ Heeft slachtoffer al eerder aangifte gedaan? Zijn er eerdere mutaties?

**OPZETTELIJK INBREUK MAKEN OP EENS ANDERS PERSOONLIJKE LEVENSSFEER**

- ☐ Laat slachtoffer verklaren of deze door het gedrag van de verdachte vindt dat er inbreuk is gemaakt op zijn persoonlijke levenssfeer.
- ☐ **Omschrijf uitgebreid en nauwkeurig waaruit de inbreuken bestaan**.
  *Denk hierbij aan activiteiten als: bellen, sms-en, appen, aanbellen, op straat achtervolgen, op onverwachte plekken opduiken, bedreigingen uiten, voor de woning of werkplek posten, het ongewenst bestellen van goederen en diensten op naam en op rekening van het enz.*
- ☐ Noteer zoveel mogelijk gegevens als het telefoonnummer waarmee is gebeld, afzenders etc.
- ☐ Voeg indien mogelijk kopieën of uitwerkingen bij van mails, apps, sms-berichten, voicemailberichten. *(Probeer zoveel mogelijk zelf deze kopieën te maken, berichten uit te luisteren etc. om WhatsApp te onderscheiden van WhatsFake!)*
- ☐ Omschrijf tegen wie de inbreuk plaatsvond (tegen het slachtoffer zelf of familie of vrienden van het slachtoffer).
- ☐ Vermeld of het slachtoffer aan de verdachte heeft laten weten dat hij/zij wil dat het maken van inbreuken stopt. Op welke manier heeft slachtoffer dit gedaan (mondeling, schriftelijk)? Hoe vaak? Wanneer (concrete data)?

**STELSELMATIG**

- ☐ Hoe vaak vonden de inbreuken plaats? Termen als vaak, meermalen en regelmatig zijn erg vaag. Probeer **concrete aantallen** op te nemen in de aangifte.
- ☐ Probeer zo chronologisch mogelijk te werk te gaan.
- ☐ Neem zoveel mogelijk **concrete data** op in de aangifte.

**IETS TE DOEN, NIET TE DOEN TE DULDEN, VREES AAN TE JAGEN**

- ☐ Laat slachtoffer verklaren of hij door het gedrag van de verdachte is gedwongen iets te doen, iets niet te doen of te dulden of dat er vrees is aangejaagd.
- ☐ Omschrijf ook waarom slachtoffer iets heeft gedaan of niet gedaan of waarvoor hij bevreesd was.
- ☐ Omschrijf wat de gevolgen waren voor het slachtoffer (bang om over straat te gaan, slecht slapen etc.).

**Maak voor een risicobepaling gebruik van de 'vragenlijst bij stalking'**
http://kompol.politieacademie.politie.nl/ccms/documenten/Vragenlijst_bij_stalking_2016.pdf

# Aangifte

## (Zware) mishandeling

### ARTIKEL 300 WETBOEK VAN STRAFRECHT

| | | |
|---|---|---|
| *Mishandeling* | **Lid 1** | **Mishandeling wordt gestraft met (…)** |
| *Zwaar letsel* | **Lid 2** | **Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolde heeft, wordt de schuldige gestraft met (…)** |
| *Dood* | **Lid 3** | **Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met (…)** |
| *Benadeling gezondheid* | **Lid 4** | **Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid** |
| *Poging* | **Lid 5** | **Poging tot dit misdrijf is niet strafbaar** |

### ARTIKEL 302 WETBOEK VAN STRAFRECHT

| | | |
|---|---|---|
| *Zware mishandeling* | **Lid 1** | **Hij die aan een ander opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengt, wordt, als schuldig aan zware mishandeling (…)** |
| *Dood* | **Lid 2** | **Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met (…)** |

**Het verschil tussen**

a. **Mishandeling terwijl het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft**
b. **Zware mishandeling**

**is dat bij b. de opzet is gericht op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Bij a. is de opzet van de verdachte niet gericht is op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, terwijl dit wel een gevolg van de mishandeling is.**

Zeggen dat het niet de bedoeling was om zwaar lichamelijk letsel toe te brengen volstaat overigens niet. Als je weet dat het risico bestaat dat er zwaar lichamelijk letsel op zal treden, dan is de opzet op het zwaar lichamelijk letsel bewezen (het zogenaamde voorwaardelijk opzet). De kans moet naar algemene ervaringsregels aanmerkelijk zijn te achten.

# Aangifte

## (Zware) mishandeling

| BESTANDDELEN EN ELEMENTEN | | |
|---|---|---|
| - MISHANDELING<br>- OPZET<br>- WEDERRECHTELIJK | en<br>en | Dit bestanddeel en deze elementen moeten in de aangifte tot uitdrukking komen |
| - ZWAAR LICHAMELIJK LETSEL<br>- DE DOOD | of | Deze bestanddelen moeten alleen opgenomen worden als sprake is van artikel 300, lid 2 of 3 Sr. of artikel 302 Sr. |

### MISHANDELING

- onder mishandeling valt:
  - Het opzettelijk toebrengen van pijn.
  - Het opzettelijk toebrengen van letsel.
  - Het opzettelijk bij een ander teweegbrengen van een min of meer hevige onlust veroorzakende gewaarwording in of aan het lichaam. (Bijvoorbeeld: het in een gracht duwen van iemand, iemands haar afknippen tegen diens wil, bak met urine over iemand heen gooien.)
  - Het opzettelijk benadelen van de gezondheid (lid 4).
- Psychische mishandeling valt ook onder dit artikel.

### ZWARE MISHANDELING

- onder zware mishandeling valt:
  - Het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.
  - Het opzettelijk ernstig benadelen van de gezondheid van een ander.

### OPZET

- Bij eenvoudige mishandeling is het opzet gericht op de mishandeling.
- Bij zware mishandeling is het opzet gericht op het gevolg: zwaar lichamelijk letsel.

### ZWAAR LICHAMELIJK LETSEL

- Onder zwaar lichamelijk letsel verstaat de wet in artikel 82 Wetboek van Strafrecht:
  - Een ziekte die geen uitzicht op volkomen genezing overlaat.
  - Een voortdurende ongeschiktheid tot uitoefening van zijn ambts- of beroepsbezigheden.
  - Afdrijving of dood van de vrucht van een vrouw.
  - Storing van de verstandelijke vermogens die langer dan vier weken geduurd heeft.
- **Uitgangspunt blijft dat lichamelijk letsel 'zwaar' is, als dit letsel voldoende ernstig is om naar gewoon spraakgebruik als 'zwaar' te worden aangemerkt.**

# Aangifte
## (Zware) mishandeling

**Uit het bewijs moet echter blijken**
- De aard en ernst van het toegebrachte letsel;
- De eventuele noodzaak en aard van medisch ingrijpen;
- (Eventueel) het ontbreken van uitzicht op (volledig) herstel.
  Indien niet vaststaat dat het letsel blijvend is zal de ernst ervan uit andere factoren moeten blijken.

- Het zwaar lichamelijk letsel moet het gevolg zijn van de mishandeling.

**Voorbeelden van zwaar lichamelijk letsel uit de jurisprudentie**
- Neusfractuur die aanleiding gaf tot operatie.
- Uitgebreide en ondeskundig aangebrachte tatoeage op de buik van een balletdanseres.
- Door een kogel in de onderarm twee wonden en een breuk van het bot veroorzaakt.
- Klaplong.
- Levensbedreigende ontregeling van diabetes mellitus.
- Duimfractuur met peesletsel.
- Blijvend litteken bij het linkeroog.
- Gebroken wervels, gebroken pols en niercontusie.
- Ernstige beschadiging van keel en luchtpijp en strottehoofd.

**Voorbeelden uit de jurisprudentie waar geen zwaar lichamelijk letsel werd aangenomen**
- Gebroken ellepijp, die niet behoefde te worden gezet.
- Verlies van een tand.
- Kneuzing aan het achterhoofd met lichte hersenschudding.

### POGING
- Poging mishandeling is niet strafbaar (artikel 300 lid 5 Sr.).
- Poging zware mishandeling is wel strafbaar.

### STRAFVERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN
- Het is **strafverzwarend**:
  - als de verdachte de (zware) mishandeling begaat tegen zijn moeder, zijn vader tot wie hij in familierechtelijke betrekking staat, zijn echtgenoot, zijn levensgezel, zijn kind, een kind over wie hij het gezag uitoefent of een kind dat hij verzorgt of opvoedt als behorend tot zijn gezin (artikel 304 sub 1 Sr);
  - als de verdachte de (zware) mishandeling begaat tegen een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening (artikel 304 sub 2 Sr.);
  - indien het misdrijf wordt gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijke stoffen (artikel 304 sub 3 Sr.);
  - Als de (zware) mishandeling wordt gepleegd met **voorbedachten rade** (artikel 301 en 303 Sr.).

### WEDERRECHTELIJK
- Het handelen zonder daartoe gerechtigd te zijn, bijvoorbeeld zonder eigen recht of zonder toestemming van de rechthebbende.

# Aangifte
## (Zware) mishandeling

### NEEM IN DE AANGIFTE DE VOLGENDE ZAKEN OP:

**(ZWARE) MISHANDELING**

- ☐ Waar bestond de mishandeling uit?;
- ☐ Met welke hand of met welk been werd geslagen, gestompt en/of geschopt, getrapt?
- ☐ Was het met vlakke of gebalde hand?
- ☐ Had verdachte schoenen aan?
- ☐ Is er gebruik gemaakt van een voorwerp?
- ☐ **Waar werd het slachtoffer geraakt?** Slaan 'in de richting van' is **niet voldoende!**
- ☐ Wat was de positie van het slachtoffer? (Staand, liggend, in een hoek gedreven? etc.)
- ☐ Omschrijf de gemoedstoestand van de aangever/slachtoffer.
- ☐ Vermeld of aangever/slachtoffer en/of dader alcohol genuttigd had(den).

**PIJN / LETSEL / HEVIG ONLUST VEROORZAKENDE GEWAARWORDING / BENADELING GEZONDHEID**

- ☐ Omschrijf bij **eenvoudige mishandeling**:
  - de aard van de pijn en/of
  - het letsel en/of
  - de hevig onlust veroorzakende gewaarwording en/of
  - de benadeling van de gezondheid

  **Het veroorzaakt zijn van letsel, pijn, een hevig veroorzakende gewaarwording of schade voor de gezondheid vormt een voorwaarde voor strafbaarheid!**
- ☐ Omschrijf bij **zware mishandeling:**
  - het zwaar lichamelijk letsel en/of
  - de ernstige benadeling van de gezondheid;
  - de eventuele noodzaak en aard van medisch ingrijpen;
  - (eventueel) het ontbreken van uitzicht op (volledig) herstel;
- ☐ Is er sprake van **letsel?** Omschrijf het letsel. Maak een foto en noteer wie er op de foto staat en de dag, datum en het tijdstip waarop de foto is gemaakt en door wie de foto is gemaakt.
- ☐ Een letselverklaring moet bij de aangifte gevoegd worden als sprake is van zwaar lichamelijk letsel of niet waarneembaar letsel. In overige gevallen is een letselverklaring wenselijk, maar niet noodzakelijk.

**OPZET**

- ☐ Noteer waarom aangever denkt dat er sprake was van opzet.

# Aangifte

## (Gekwalificeerde) diefstal

Relatief klachtdelict

### ARTIKEL 310 WETBOEK VAN STRAFRECHT

**Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen (…)**

### STRAFVERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN BIJ DIEFSTAL (ARTIKEL 311 SR.)

1. **diefstal van vee uit de weide;**
2. **diefstal bij gelegenheid van brand, ontploffing, watersnood, schipbreuk, stranding, spoorwegongeval, oproer, muiterij of oorlogsnood;**
3. **diefstal gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, in een woning of op een besloten erf waarop een woning staat, door iemand die zich aldaar buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevindt;**
4. **diefstal door twee of meer verenigde personen;**
5. **diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft of het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum;**
6. **diefstal met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken.**

**BESTANDDELEN ARTIKEL 310 SR.**

| | | |
|---|---|---|
| - ENIG GOED | en | Deze bestanddelen moeten |
| - GEHEEL OF TEN DELE TOEBEHORENDE AAN EEN ANDER | en | allemaal in de aangifte tot |
| - WEGNEMEN | en | uitdrukking komen |
| - OOGMERK | | |
| - WEDERRECHTELIJKE TOE-EIGENING | | |

### ENIG GOED

- Onder goed valt ook:
  - Goederen zonder economische waarde (beslissend is dat het goed voor de bezitter waarde heeft);
  - Stroom;
  - Giraal geld;
  - Belminuten;
  - Sms-berichten;
  - Virtuele goederen;
  - ‘Credits’;
  - Computergegevens zijn **geen** goed.

### GEHEEL OF TEN DELE TOEBEHOREN AAN EEN ANDER

- Goed kan zowel gedeeltelijk aan de verdachte als gedeeltelijk aan een ander toebehoren.

# Aangifte
## (Gekwalificeerde) diefstal

### WEGNEMEN
- Het goed dient aan de feitelijke heerschappij van de rechthebbende te worden onttrokken.
- Meestal zal het goed worden verplaatst, maar dit is niet vereist.

### MET HET OOGMERK VAN WEDDERRECHTELIJKE TOE-EIGENING
- **Opzet (oogmerk) gericht om zich het goed van de ander toe te eigenen, zonder toestemming van die ander.**
- Opzet moet tijdens het wegnemen aanwezig zijn.
- Ontstaat opzet later dan tijdens het wegnemen, dan kan er sprake zijn van verduistering.
- Toe-eigenen betekent niet noodzakelijk het bewaren of in bezit houden van het goed.
- Wederrechtelijk is het handelen zonder daartoe gerechtigd te zijn, bijvoorbeeld zonder eigen recht of zonder toestemming van de rechthebbende.

### MEEST GEBRUIKTE BESTANDDELEN UIT ARTIKEL 311 SR

### GEDURENDE DE NACHTRUST
- Diefstal gedurende de nachtrust is **alleen strafverzwarend** als het een diefstal betreft
  - in een woning of op een besloten erf waarop een woning staat *én*
  - de verdachte zich in die woning of op dat besloten erf buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevond.

  Bij **artikel 312 Sr.** is voor het bestanddeel 'gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, in een woning of op een besloten erf waarop een woning staat' ***niet*** **vereist dat de verdachte zich daar tevens buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevindt**.
- Wanneer de nachtrust ingaat, is afhankelijk van de situatie en van de plaatselijke gewoonten.

### BESLOTEN ERF
- Een erf is een stuk grond dat toebehoort aan een gebouw.
- Een besloten erf is kenbaar van de omgeving afgescheiden (een hek, een heg een sloot etc.).
- Het erf behoeft daarbij niet geheel afgesloten te zijn (opening in heg, bruggetje over sloot, etc.).

### IN VERENIGING
- **Hierbij moet er sprake zijn van een bewuste en nauwe samenwerking**. Toevallige samenwerking is onvoldoende.
- Een dader en een medeplichtige plegen niet in vereniging.
- Voor in vereniging hoeven niet alle verdachten ter plaatse te zijn. Wel moet blijken van enige betrokkenheid bij de feitelijke uitvoering (een organiserende rol).

### BRAAK/VERBREKING
- Alle braak en verbrekingen die zijn gedaan om een goed weg te nemen. **De braak of verbreking dient aan het wegnemen van het goed vooraf te zijn gegaan**. Het openbreken van een kluis na het wegnemen (op een andere locatie dus dan waar die kluis is weggenomen) levert t.a.v. de inhoud van die kluis geen braak of verbreking in de zin van artikel 311 Sr meer op.

# Aangifte
## (Gekwalificeerde) diefstal

**Voorbeelden van braak/verbreking**

- Vernieling van de kabel van een alarminstallatie (waardoor die installatie bij binnentreden in het daarmee beveiligde pand niet werkt).
- Het openbranden van een kluis met een snijbrander (mits maar op de plaats van de diefstal);
- Het afbreken van kentekenplaten van een auto.
- Wie een diefstal **in vereniging** met een ander pleegt is aansprakelijk voor de verzwarende omstandigheid dat de diefstal geschiedde d.m.v. braak, ook al is de braak in feite door de ander verricht. 'Wie gaat stelen met een ander zal daarbij de aanmerkelijke kans aanvaarden dat daarbij 'braak' verricht moet worden'.
- Beveiligingslabels die aan winkelgoederen zijn bevestigd, zijn doorgaans **niet** bestemd om te verhinderen dat iemand die goederen in die winkel onder zijn *bereik* brengt.

### INKLIMMING

- Indien de verdachte zich (in geval van diefstal in of uit een gebouw) de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft of het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door gebruik te maken van een daartoe niet bestemde opening van dat gebouw.
- Het gebruikmaken van een bestaande of geforceerde opening levert inklimming op, ook al is daarvoor weinig moeite nodig.
- Inklimming is tot gebouwen beperkt (geldt niet voor klimmen in een boom om vruchten weg te nemen).
- Inklimming is ook overschrijding: het passeren van een aanwezig obstakel (door er overheen te springen, er door te zwemmen, te waden, over het ijs te gaan).

### VALSE SLEUTEL

- Alle tot opening van het slot niet bestemde werktuigen (artikel 90 Sr.).
- Ook originele sleutels kunnen worden aangemerkt als vals. Hebben de buren een sleutel voor noodgevallen en gebruiken zij deze om in te breken dan is sprake van een valse sleutel.
- Ook het onrechtmatig gebruik van een bankpas of pincode kan een valse sleutel opleveren.

# Aangifte

## (Gekwalificeerde) diefstal

### NEEM IN DE AANGIFTE DE VOLGENDE ZAKEN OP:
*(van toepassing op artikel 310 en 311 Sr.)*

**GOED**

- ☐ Omschrijf het goed, bijzonderheden en eventuele waarde.
- ☐ Denk aan vermelding van serienummer, IMEI-nummer, framenummer, kenteken enz.
- ☐ Waar bevond het weggenomen goed zich?

**GEHEEL OF TEN DELE TOEBEHOREN AAN EEN ANDER**

- ☐ Vermeld wie de eigenaar is of wie eigenaren zijn van het goed.
- ☐ Vraag het slachtoffer om rekeningen aan te leveren en voeg deze (in kopie) bij het PV.

**WEGNEMEN**

- ☐ Omschrijf hoe het goed werd weggenomen (modus operandi).
  **LET OP: het moet echt gaan om wegnemen**.
  Een goed dat wordt afgegeven, omdat de eigenaar wordt bedreigd, wordt NIET weggenomen. Er is in dat geval sprake van afpersing (artikel 317 Sr.)
- ☐ Waar en wanneer ontdekte het slachtoffer dat het goed was weggenomen?

**OOGMERK WEDERRECHTELIJKE TOE-EIGENING**

- ☐ Noteer waarom slachtoffer denkt dat er sprake was van opzet.
- ☐ Waaruit bleek dat verdachte zich het goed wilde toe-eigenen.

### *(alleen van toepassing op artikel 311 Sr.)*

**IN VERENIGING**

- ☐ Vermeld het aantal verdachten dat deelnam aan de diefstal.
- ☐ Neem een duidelijk signalement op van elke verdachte (uiterlijke kenmerken, kleding etc.).
- ☐ Omschrijf waaruit de samenwerking tussen de verdachten bestond.
- ☐ Omschrijf wat het aandeel was van iedere verdachte (per signalement).

**BRAAK/VERBREKING/INKLIMMING**

- ☐ Is sprake van een **woninginbraak?** Beschrijf:
  - Het soort woning (voeg indien beschikbaar een plattegrond toe).
  - De indeling en ligging van de woning.
  - De toestand van de woning voor het plegen van het feit.
  - Werd de woning geheel afgesloten achtergelaten?
  - De toestand van de woning na het plegen van het feit (was de woning doorzocht, vernielingen aangebracht? Etc.).
  - Duidelijke omschrijving van de wijze van binnenkomst. (Door het inslaan van een ruit, forceren van een slot waarbij duidelijk omschreven moet zijn welke ruit of welk slot dit betreft, inklimming).
  - Voeg foto's toe van de braaksporen, vernielingen etc.

# Aangifte

## (Gekwalificeerde) diefstal

☐ Is sprake van een **bedrijfsinbraak?** Beschrijf:
- De functie van het bedrijf.
- Het pand (aantal verdiepingen en op welke verdieping het bedrijf gevestigd is, toegangsdeur is gelegen aan).
- Op welke manieren je op de plaats delict terecht kunt komen? (Sleutel, toegangspas, receptie, toegangscode, etc.)
- Op welke wijze de verdachte is binnengekomen? (Inslaan van ruit, forceren van slot waarbij duidelijk omschreven moet zijn welke ruit of welk slot dit betreft.)
- De route van verdachte in het bedrijf vanaf binnenkomst tot aan de plaats waar de goederen zijn weggenomen.
- De toestand van het pand voor het plegen van het feit.
- Werd het pand geheel afgesloten achtergelaten?
- De toestand van het pand na het plegen van het feit. (Was het bedrijf doorzocht, vernielingen aangebracht? Etc.)

☐ Is sprake van **diefstal uit auto?** Beschrijf:
- De auto (merk, type, kenteken, kleur).
- De wijze van binnenkomst en langs welke zijde. (Slot bijrijderszijde verwijderd ruitje rechtsachter ingeslagen enz.)
- De toestand van de auto voor het plegen van het feit.
- Werd de auto geheel afgesloten achtergelaten?
- De toestand van de auto na het plegen van het feit. (Is bij het wegnemen grof geweld gebruikt ? Dashboard vernield bij uitnemen radio?)
- De locatie waar de auto werd weggenomen. (Stond de auto geparkeerd op straat? In een parkeergarage? En zo ja, welk parkeerdek? Zijn er camera's?)

# Aangifte

## Diefstal met geweld

Relatief klachtdelict

### ARTIKEL 312 LID 1 WETBOEK VAN STRAFRECHT

**Diefstal, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf, hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren.**

### STRAFVERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN BIJ DIEFSTAL MET GEWELD (LID 2)

1. **Indien het feit wordt gepleegd, hetzij gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd in een woning of op een besloten erf waarop een woning staat; hetzij op de openbare weg; hetzij in een spoortrein die in beweging is;**
2. **Indien het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;**
3. **Indien de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum;**
4. **Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft;**
5. **Indien het feit wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken.**

### STRAFVERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN BIJ DIEFSTAL MET GEWELD (LID 3)

- **Indien het feit de dood ten gevolge heeft.**

**BESTANDDELEN (lid 1)**

| | | |
|---|---|---|
| - ENIG GOED | en | Deze bestanddelen moeten |
| - GEHEEL OF TEN DELE TOEBEHOREN AAN EEN ANDER | en | allemaal in de aangifte tot |
| - WEGNEMEN | en | uitdrukking komen |
| - MET HET OOGMERK VAN WEDERRECHTELIJKE TOE-EIGENING | en | |
| - VOORAFGEGAAN OF VERGEZELD OF GEVOLGD | en | |
| - (BEDREIGING MET) GEWELD | en | |
| - BIJKOMEND OOGMERK | | |

### DIEFSTAL

- Alle bestanddelen uit artikel 310 Sr. moeten aanwezig zijn (enig goed, geheel of ten dele toebehoren aan een ander, wegnemen, oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening).
- Zie voor een beschrijving van deze bestanddelen artikel 310 Sr (eenvoudige diefstal).

# Aangifte

## Diefstal met geweld

### VOORAFGEGAAN, VERGEZELD, GEVOLGD

- **Voorafgegaan:** Het geweld wordt gebruikt voordat de daadwerkelijke diefstal plaatsvindt om de diefstal voor te bereiden.
  Bijvoorbeeld een bewaker neerslaan om vervolgens het pand leeg te roven.
- **Vergezeld:** Het geweld en de diefstal vinden tegelijkertijd plaats om de diefstal gemakkelijk te maken.
  Bijvoorbeeld het met kracht losrukken van een schoudertas.
- **Gevolgd:** Het geweld vindt plaats nadat de diefstal heeft plaatsgevonden om bij **betrapping op heterdaad**, aan zichzelf of **andere deelnemers** aan het misdrijf, hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren.
  Bijvoorbeeld het bedreigen van de eigenaar van een auto waaruit de verdachte net iets heeft gestolen.

### BETRAPPING OP HETERDAAD

- **Betrapping** op heterdaad is minder ruim dan **ontdekking** op heterdaad. Betrapping duidt op het ontdekt worden van het feit ten tijde van het begaan (en mogelijk héél kort daarna).
- De betrapping kan ook plaatsvinden door een derde.

### ANDERE DEELNEMERS

- Andere deelnemers kunnen medeplegers zijn maar ook medeplichtigen.

### BIJKOMEND OOGMERK

- Bij diefstal met geweld is er een **dubbel oogmerk**:
  1. Het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening (deze opzet/oogmerk is gericht op het toe-eigenen van het goed van een ander, zonder toestemming van die ander).
  2. Het geweld of de bedreiging met geweld wordt gepleegd met de opzet/het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om bij betrapping op heterdaad al zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren.

### (BEDREIGING MET) GEWELD

- Het moet gaan om lichamelijk geweld. **Geweld tegen goederen valt niet onder dit artikel**.
- Onder geweld valt ook het in een staat van onmacht of bewusteloosheid brengen (artikel 81 Sr.).
- Bij bedreiging met geweld is het niet van belang of degene die bedreigd werd zich ook bedreigd voelde. De bedreiging moet in het algemeen de vrees kunnen opwekken voor het misdrijf waarmee werd gedreigd.
- Bij bedreiging met geweld hoeft de bedreiging niet te voldoen aan de eisen van bedreiging zoals genoemd in artikel 285 Sr. In het geval van diefstal onder bedreiging met geweld is een bedreiging met eenvoudige mishandeling dus wel mogelijk (in tegenstelling tot artikel 285 Sr.).

# Aangifte

## Diefstal met geweld

### STRAFVERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN BIJ DIEFSTAL MET GEWELD

- Zie voor omschrijving van de strafverzwarende omstandigheden
  - Gedurende de nachtrust;
  - Besloten erf;
  - In vereniging;
  - Braak/verbreking;
  - Inklimming;
  - Valse sleutel;
  - Vals kostuum;

  het onderdeel **'gekwalificeerde diefstal' (artikel 311 Sr.).**

### OP DE OPENBARE WEG

- Een weg die voor iedereen is opengesteld.
- Plantsoenen en perken vallen onder de openbare weg.
- Waterwegen vallen niet onder het begrip openbare weg.

### SPOORTREIN DIE IN BEWEGING IS

- De trein moet rijden.
- Ook de tram en metro vallen onder de noemer 'trein'.
- Geweld aan boord van een vliegtuig valt hier niet onder. Dit is afzonderlijk strafbaar gesteld in artikel 385b Sr.

### ZWAAR LICHAMELIJK LETSEL / DE DOOD

- Er is geen schuld of opzet vereist bij de dader voor het ontstaan van het letsel of de dood.
- Zie voor een omschrijving van zwaar lichamelijk letsel artikel 302 Sr. (Zware mishandeling).

# Aangifte

## Diefstal met geweld

### BIJ HET OPNEMEN VAN DE AANGIFTE ZIJN DE VOLGENDE ZAKEN VAN BELANG:

**GOED**

- ☐ Omschrijf het goed, bijzonderheden en eventuele waarde.
- ☐ Denk aan vermelding van serienummer, IMEI-nummer, framenummer, kenteken enz.
- ☐ Waar bevond het weggenomen goed zich?

**GEHEEL OF TEN DELE TOEBEHOREN AAN EEN ANDER**

- ☐ Vermeld wie de eigenaar is of wie de eigenaren zijn van het goed.
- ☐ Vraag het slachtoffer om rekeningen aan te leveren en voeg deze (in kopie) bij het PV.

**WEGNEMEN**

- ☐ Omschrijf hoe het goed werd weggenomen (modus operandi).
  **LET OP: het moet echt gaan om wegnemen**.
  Een goed dat wordt afgegeven, omdat de eigenaar wordt bedreigd, wordt NIET weggenomen. Er is in dat geval sprake van afpersing (artikel 317 Sr.)

**OOGMERK WEDERRECHTELIJKE TOE-EIGENING**

- ☐ Noteer waarom slachtoffer denkt dat er sprake was van opzet m.b.t. het wegnemen van het goed?
- ☐ Noteer waarom slachtoffer denkt dat er sprake was van opzet m.b.t. het geweld?

**GEWELD**

- ☐ Op welke manier werd er geweld toegepast? (Uitgebreide omschrijving.)
- ☐ Hoeveel geweld werd er toegepast? Hoelang?
- ☐ Is er gebruik gemaakt van een voorwerp? Zo ja omschrijf voorwerp.
- ☐ Is er **letsel** ontstaan door het toegepaste geweld?
  - Omschrijf het (zwaar lichamelijk) letsel.
  - Maak een foto en noteer wie er op de foto staat en de dag, datum en het tijdstip waarop de foto is gemaakt.
  - Een letselverklaring is altijd wenselijk. Bij zwaar lichamelijk letsel of niet waarneembaar letsel is een letselverklaring noodzakelijk.
- ☐ Is er **schade** ontstaan door het toegepaste geweld?
  - Laat het slachtoffer aangeven welke schade is ontstaan als gevolg van het strafbare feit en wat de relatie is tussen het feit en de schade (hoe is de schade ontstaan).
  - Vraag het slachtoffer om rekeningen aan te leveren en voeg deze (eventueel in kopie) bij het PV.
  - Maak indien mogelijk een foto van de schade of vraag aan slachtoffer om een foto aan te leveren. Noteer wat er op de foto staat en de dag, datum en het tijdstip waarop de foto is gemaakt en door wie.

# Aangifte
## Verduistering




### ARTIKEL 321 WETBOEK VAN STRAFRECHT

**Hij die opzettelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort en dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft, wederrechtelijk zich toe-eigent (…)**

**ONDERSCHEID DIEFSTAL/VERDUISTERING**.

Bij **diefstal** breng iemand het goed onder zich met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening.
*(Bijvoorbeeld diefstal van een mobiele telefoon).*
Bij **verduistering** heeft men het goed al rechtmatig onder zich en besluit pas daarna tot wederrechtelijke toe-eigening
*(Iemand leent een mobiele telefoon om te bellen en besluit daarna om de telefoon niet terug te geven, maar deze zich wederrechtelijk toe te eigenen).*

**BESTANDDELEN**

| | | |
|---|---|---|
| - OPZET | en | Deze bestanddelen moeten |
| - ENIG GOED | en | allemaal in de aangifte tot |
| - GEHEEL OF TEN DELE TOEBEHOREN AAN EEN ANDER TOEBEHOREN | en | uitdrukking komen |
| - ANDERS DAN DOOR MISDRIJF | en | |
| - ONDER ZICH HEBBEN | en | |
| - WEDERRECHTELIJKE TOE-EIGENING | | |

### OPZET

- De verdachte moet hebben geweten dat hij niet het recht of toestemming had om het goed tot zich te nemen.

### ENIG GOED

- Onder goed valt ook:
  - Goederen zonder economische waarde (beslissend is dat het goed voor de bezitter waarde heeft);
  - Stroom;
  - Giraal geld;
  - Belminuten;
  - Sms-berichten;
  - Virtuele goederen;
  - ‘Credits’;
  - Computergegevens zijn **geen** goed.

### GEHEEL OF TEN DELE TOEBEHOREN AAN EEN ANDER

- Het goed kan zowel gedeeltelijk aan de verdachte als gedeeltelijk aan een ander toebehoren.

# Aangifte
## Verduistering

### ANDERS DAN DOOR MISDRIJF
- De verdachte moet het goed al zijn toevertrouwd. Dit kan op basis zijn van een overeenkomst of een rechtsbetrekking, maar het kan ook gaan om bijvoorbeeld een geleend of gevonden goed
- Voorbeelden van anders dan door misdrijf onder zich hebben:
  - een auto die de verdachte onder zich had gekregen voor het maken van een proefrit;
  - Een geleende telefoon;
  - Het bestellen en betalen van een goed via internet, waarvan de levering uitblijft, valt hier **niet** onder. Het geld dat in dat geval betaald wordt gaat over in eigendom en kan dus niet meer wederrechtelijk worden toegeëigend;
- Bij misdrijf moet in dit geval gedacht worden aan misdrijven waardoor men een goed onder zich krijgt (zoals diefstal, afpersing, afzetterij of bedrog). Denk bijvoorbeeld aan een door valsheid in geschrift onder zich hebben gekregen van een leaseauto (valse leaseovereenkomst: op naam zoon en vervalste handtekening).

### ONDER ZICH HEBBEN
- Niet vereist is dat de verdachte het goed op grond van een rechtsverhouding onder zich had

### WEDDERRECHTELIJKE TOE-EIGENING
- Van wederrechtelijk toe-eigenen is sprake wanneer een persoon zonder daartoe gerechtigd te zijn als heer en meester over een goed beschikt dat aan een ander toebehoort.
- Toe-eigenen betekent niet noodzakelijk het bewaren of in bezit houden van het goed.
- Het gedurende langere tijd onder zich houden van gevonden voorwerpen kan wederrechtelijke toe-eigening opleveren.

# Aangifte
## Verduistering

### BIJ HET OPNEMEN VAN DE AANGIFTE ZIJN DE VOLGENDE ZAKEN VAN BELANG:

**GOED**

- ☐ Omschrijf het goed, bijzonderheden en eventuele waarde
- ☐ Denk aan vermelding van serienummer, IMEI-nummer, framenummer, kenteken enz.

**GEHEEL OF TEN DELE TOEBEHOREN AAN EEN ANDER**

- ☐ Vermeld wie de eigenaar is of wie eigenaren zijn van het goed.
- ☐ Vraag het slachtoffer om rekeningen aan te leveren en voeg deze (in kopie) bij het PV.

**ANDERS DAN DOOR MISDRIJF VERKREGEN**

- ☐ Wat is de reden dat de verdachte het goed onder zich had (huur, geleend, tot welke datum).
- ☐ Is sprake van een bekende verdachte? Vermeld de ID gegevens zo compleet mogelijk.
- ☐ Is sprake van een onbekende verdachte noteer dan het signalement van de verdachte.
- ☐ Wat heeft het slachtoffer gedaan om het goed terug te krijgen. (Welke stukken van overtuiging kan het slachtoffer overleggen, mailberichten, aangetekende brieven e.d.).

**WEDERRECHTELIJKE TOE-EIGENING**

- ☐ Omschrijf waaruit de wederrechtelijke toe-eigening blijkt.
- ☐ Waarom denkt het slachtoffer dat sprake is van opzet?

# Aangifte

## Verduistering in dienstbetrekking

Relatief klachtdelict

### ARTIKEL 322 WETBOEK VAN STRAFRECHT

**Verduistering gepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking of van zijn beroep, of tegen geldelijke vergoeding onder zich heeft (…)**

**BESTANDDELEN**

| | | |
|---|---|---|
| - OPZET | en | Deze bestanddelen moeten |
| - ENIG GOED | en | allemaal in de aangifte tot |
| - GEHEEL OF TEN DELE TOEBEHOREN AAN EEN ANDER TOEBEHOREN | en | uitdrukking komen |
| - WEDERRECHTELIJKE TOE-EIGENING | en | |
| - UIT HOOFDE VAN ZIJN PERSOONLIJKE DIENSTBETREKKING OF BEROEP OF TEGEN GELDELIJKE VERGOEDING | en | |
| - ONDER ZICH HEBBEN | | |

### VERDUISTERING

- De bestanddelen uit artikel 321 Sr. moeten aanwezig zijn (opzettelijk, enig goed, geheel of ten dele toebehoren aan een ander, wederrechtelijke toe-eigening, onder zich hebben).
- Zie voor een beschrijving van deze bestanddelen artikel 321 Sr (verduistering).

### PERSOONLIJKE DIENSTBETREKKING, BEROEP OF TEGEN GELDELIJKE VERGOEDING

- Of iemand werkzaam is in ondergeschiktheid, hangt af van de omstandigheden van het geval. Tussen een verdachte die in het kader van een taakstraf werkzaam is bij een Kringloopcentrum en dat Kringloopcentrum, bestaat een persoonlijke dienstbetrekking.
- Het verduisterde goed hoeft niet toe te behoren aan de persoon tot wie de verdachte in persoonlijke dienstbetrekking staat (de ‘werkgever’ kan dat goed van de benadeelde voor bijvoorbeeld een bewerking daarvan onder zich hebben).
- Vast dient te staan dat de ondergeschikte het goed onder zich had in en vanwege zijn hoedanigheid van ondergeschikte, niet vereist is dat het goed door de ‘werkgever’ aan de ondergeschikte ter hand was gesteld.

### BEROEP

- Elke kostwinning die geen ambt is (een ambt is een openbare of kerkelijke functie).
- Men heeft een goed uit hoofde van een beroep onder zich als men het gekregen heeft om er iets mee te doen dat het beroep met zich meebrengt (de fietsenmaker die een fiets repareert) of wanneer het in
  ontvangst nemen van het goed bij het beroep hoort (een fietsenstallinghouder die een fiets tijdelijk stalt).

### TEGEN GELDELIJKE VERGOEDING ONDER ZICH HEBBEN.

- Tussen de geldelijke vergoeding en het onder zich hebben dient een rechtstreekse band te bestaan.

# Aangifte

## Verduistering in dienstbetrekking

### BIJ HET OPNEMEN VAN DE AANGIFTE ZIJN DE VOLGENDE ZAKEN VAN BELANG:

**GOED**

- ☐ Omschrijf het goed, bijzonderheden en eventuele waarde.
- ☐ Denk aan vermelding van serienummer, IMEI-nummer, framenummer, kenteken enz.

**GEHEEL OF TEN DELE TOEBEHOREN AAN EEN ANDER**

- ☐ Wie doet aangifte? In welke hoedanigheid (directeur, eigenaar bedrijf etc.)
- ☐ Wordt de aangifte gedaan namens het bedrijf?
- ☐ Vermeld naam, adres en functie van het bedrijf.
- ☐ Vermeld wie de eigenaar is of wie eigenaren zijn van het goed.
- ☐ Vraag het slachtoffer om rekeningen/een kassabon aan te leveren en voeg deze (in kopie) bij het PV.

**UIT HOOFDE VAN ZIJN PERSOONLIJKE DIENSTBETREKKING/BEROEPTEGEN GELDELIJKE VERGOEDING ONDER ZICH HEBBEN**

- ☐ Wat was de functie van de verdachte? Noteer ID -gegevens verdachte, omschrijf de duur en de aard van de dienstbetrekking. (Voeg indien mogelijk de arbeidsovereenkomst bij de aangifte.)
- ☐ In welke hoedanigheid had de verdachte het goed/geld onder zich en komt dit overeen met de functie(omschrijving).
- ☐ Had hij de goederen rechtmatig onder zich?
- ☐ Heeft het slachtoffer stappen ondernomen om het goed terug te krijgen? Zo ja, welke?

**WEDERRECHTELIJKE TOE-EIGENING**

- ☐ Omschrijf waaruit de wederrechtelijke toe-eigening bestond.
- ☐ Waarom denkt het slachtoffer dat sprake is van opzet?

**OVERIG**

- ☐ Vraag of reeds civielrechtelijke maatregelen zijn genomen als sprake is van verduistering in dienstbetrekking (bijvoorbeeld: caissière reeds ontslagen, inhouden van geld op salaris etc.)

# Aangifte
## Oplichting




### ARTIKEL 326 WETBOEK VAN STRAFRECHT

**Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld (…)**

| **BESTANDDELEN** | | |
|---|---|---|
| - OOGMERK | en | Deze bestanddelen moeten allemaal in de aangifte tot uitdrukking komen |
| - ZICH OF EEN ANDER | en | |
| - WEDERRECHTELIJK | en | |
| - BEVOORDELEN | en | |
| - AANNEMEN VAN EEN VALSE NAAM | en/of | Van deze bestanddelen moet er minimaal één in de aangifte tot uitdrukking komen |
| - AANNEMEN VAN EEN VALSE HOEDANIGHEID | en/of | |
| - LISTIGE KUNSTGREPEN | en/of | |
| - SAMENWEEFSEL VAN VERDICHTSELS | en | |
| - BEWEGEN TOT | en | Dit bestanddeel moet in de aangifte tot uitdrukking komen |
| - AFGIFTE VAN ENIG GOED | en/of | Van deze bestanddelen moet er minimaal één in de aangifte tot uitdrukking komen |
| - VERLENEN VAN EEN DIENST | en/of | |
| - HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN GEGEVENS | en/of | |
| - AANGAAN VAN EEN SCHULD | en/of | |
| - TENIETDOEN VAN EEN INSCHULD | | |

### OOGMERK

- Oogmerk is een vorm van opzet, de zwaarste vorm.
- Bij oplichting moet de opzet gericht zijn op het wederrechtelijke bevoordelen van de verdachte of van een ander.
- Indien de verdachte begreep dat het in het delict bedoelde gevolg door zijn handelen kon intreden, kan worden aangenomen dat hij (ook) het delictsoogmerk had.

### ZICH OF EEN ANDER

- Bevoordeling van zichzelf of een ander, de ander hoeft geen verdachte te zijn.

# Aangifte
## Oplichting

### WEDDERRECHTELIJK
- Zonder daartoe gerechtigd te zijn.
- De wederrechtelijkheid is een objectief bestandsdeel: Ook al vindt de verdachte dat hij of zij recht heeft op het voordeel, hij of zij mag geen oplichtingsmiddelen gebruiken om dit recht te halen.

### BEVOORDELEN
- Het slachtoffer hoeft niet benadeeld te zijn, het oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling is genoeg.
- Er is ook sprake van bevoordelen als verdachte meende recht te hebben op het voordeel.
- Ook het uitzitten van een gevangenisstraf levert voor de oplichtende 'uitzitter' voordeel op: onderdak en voedsel.

### EEN VALSE NAAM
- Een valse naam is een naam die verschilt van de echte naam. De grootte van het verschil maakt niet uit. (bijvoorbeeld door een andere voorletter, andere voornaam, andere spelling en/of voorvoegsel).
- De verdachte hoeft niet per se met zoveel woorden te zeggen hoe hij heet. Het doen van mededelingen waaruit moet worden afgeleid dat hij een zekere naam voert is voldoende (ik ben de zoon/dochter van…).
- Ook een naam waarvan de verdachte weet dat die hem per vergissing is gegeven, maar waar hij vervolgens handig misbruik van weet te maken, valt onder het aannemen van een valse naam.

### EEN VALSE HOEDANIGHEID
- Het aannemen van een bepaalde waardigheid of beroep of het valselijk optreden in een rechtsverhouding.
- De verdachte hoeft niet te zeggen dat hij een bepaalde hoedanigheid heeft. Hij kan zich er ook naar gedragen of kleden.

**<u>Voorbeelden uit de jurisprudentie waar valse hoedanigheid werd aangenomen:</u>**
Rechthebbende op volledige crisissteun.
- De hoedanigheid van onvrijwillige werkloze.
- Het verzwijgen van verdiensten van een echtgenote.
- De opbrengst van een inzameling voor een stichting zelf gebruiken.
- De hoedanigheid van ABN-AMRO medewerker die gerechtigd was overboekingen te doen.
- De hoedanigheid van een persoon die bevoegd is motorrijtuigen te besturen.
- De hoedanigheid van bonafide bemiddelaar en vertrouwenspersoon.
- De hoedanigheid van (neuro)chirurg, doctor en advocaat.
- Het zich (onder een valse naam en met behulp van een vals rijbewijs) voordoen als huurder van een auto;
- De hoedanigheid van een persoon die tegen betaling in een motel wil logeren en daar tegen betaling maaltijden en andere consumpties wil gebruiken (maar niet betaalt).
- Het zich voordoen als betalende taxipassagier.

# Aangifte
## Oplichting

- **De (maatschappelijke) context is bij deze gevallen de bijkomende omstandigheid die het verschil maakt. Indien men in bepaalde situaties in het maatschappelijk verkeer, zonder nader onderzoek, pleegt af te gaan van de juistheid van de wijze waarop iemand zich presenteert, is er sprake van een valse hoedanigheid. De restauranthouder bijvoorbeeld vraagt in de regel geen zekerheid alvorens de maaltijd op te dienen.**

**Voorbeelden uit de jurisprudentie waar GEEN valse hoedanigheid werd aangenomen:**

- Het zich voordoen als medium en/of helderziende leverde geen valse hoedanigheid op.
- Mensen die beweren iets van iemand te vorderen te hebben, of mensen die zeggen een schuld te zullen afbetalen, komen te veel voor om een dergelijke specifieke maatschappelijke categorie te vormen.
- Het enkele zich voordoen als **betrouwbare koper of verkoper** - wetende dat je niet aan je verplichtingen kunt voldoen - valt niet aan te merken als een valse hoedanigheid.
- Ook het enkele zich voordoen als **betrouwbare huurder** levert nog geen valse hoedanigheid op. Zodra zich echter **bijkomende omstandigheden** voordoen, ligt de zaak anders. Als men zich bij het huren van een graafmachine voordoet als onderaannemer – een hoedanigheid die meebrengt dat een dergelijke machine zonder nader onderzoek wordt verschaft – is er wel sprake van een valse hoedanigheid.
- Over wat de precieze maatschappelijke context is van **verkoop via internet** is de (feiten)rechtspraak vooralsnog niet eenduidig. Zelfs binnen één instantie kunnen verschillende resultaten worden behaald. De Hoge Raad bepaalde in 2014 tweemaal dat de enkele omstandigheid dat verdachte **via een website goederen te koop aanbood en bestellingen en betalingen van kopers accepteerde in het besef dat hij niet (langer) aan zijn leverings- of restitutieverplichtingen kon voldoen, niet kon worden aangemerkt als het aannemen van een valse hoedanigheid** als bedoeld in artikel 326 Sr. De vraag is of bijkomende omstandigheden leiden tot een ander oordeel.

### LISTIGE KUNSTGREPEN

- Dit betreft één of meer bedrieglijke handelingen. Deze handeling maakt leugens en valse voorwendselen vaak nog geloofwaardiger.

**Voorbeelden uit de jurisprudentie waar listige kunstgrepen werd aangenomen:**

- Het afgeven van waardeloze cheques.
- Een gefingeerd briefhoofd.
- Het verkopen van varkens met valse oormerken.
- Het tekenen van een stempellijst om te doen voorkomen dat een steuntrekkende de gehele week werkloos was.
- Het overleggen van orderbriefjes om provisie voor een verzonnen order te krijgen.
- Verzwijging van het feit dat geen statiegeld was gestort.

# Aangifte
## Oplichting

**Voorbeelden uit de jurisprudentie waar GEEN listige kunstgrepen werd aangenomen:**

- Het aangetekend verzenden van een waardeloze brief met daarop een bepaalde waarde vermeld.
- Het opgeven van verzonnen orders om voorschotten op provisie te krijgen (zonder overlegging van orderbriefjes).
- Het zich voordoen als bonafide huurder.
- Het afgeven van een ongedekte cheque.
- Het stellen dat een armlastige in Angola wonende oma een operatie moest ondergaan.

### SAMENWEEFSEL VAN VERDICHTSELS

- Gesproken en/of geschreven uitingen die bij een ander een onjuiste voorstelling van zaken in het leven kunnen roepen.
- Een zwijgen of het stellen van een vraag kunnen ook bijdragen aan een samenweefsel van verdichtsels.
- Een opeenstapeling van leugens is voldoende (de leugens hoeven elkaar niet te versterken).
- Een enkele leugen is niet voldoende (één enkele leugen in combinatie met waarheden wel).
- Het 'samenweefsel' mag naast de leugens uiteraard ook waarheden bevatten. Die waarheden kunnen juist de leugen(s) geloofwaardiger maken (bijv. doordat men een deel van het samenweefsel als juist herkent en de rest van het samenweefsel dus ook wel zal kloppen).

### BEWEGEN TOT

- Er moet een verband zijn tussen het bedrog en bijvoorbeeld de afgifte van een goed. Het slachtoffer moet door het bedrog zijn misleid.
- De verdachte hoeft niet zelf te handelen, dit kan ook door een ander gebeuren.

### AFGIFTE VAN ENIG GOED

- Het slachtoffer hoeft niet benadeeld te zijn door de afgifte van het goed.
- Het goed moet uit de macht van het slachtoffer raken, maar hoeft niet in de macht van de verdachte te komen.
- Ook doen afgeven, het gedogen dat iets wordt weggenomen en overboeking van giraal geld vallen onder de in dit artikel omschreven afgifte van enig goed.
- De afgifte hoeft niet blijvend te zijn.
- Elk goed dat vatbaar is om voor de bezitter (economische of anderszins) waarde te hebben, valt hieronder. (bijvoorbeeld ook een beschikking van de rechtbank).
- Zie verder voor goed de bespreking van artikel 310 Sr.

### VERLENEN VAN EEN DIENST

- Hieronder vallen bijvoorbeeld een bezoek aan de kapper of de schoonheidsspecialiste of het zich laten vervoeren in een taxi.
- Onder het verlenen van een dienst valt niet de toelating tot verblijf in Nederland.

# Aangifte
## Oplichting

### TER BESCHIKKING STELLEN VAN GEGEVENS

- Het moet gaan om gegevens die in het economische verkeer verhandelbaar zijn.
- Onder ‘gegevens’ wordt verstaan ‘een weergave van feiten, begrippen of instructies op een overeengekomen wijze, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door personen of door automatische middelen’.
- Bij ‘gegevens’ kan gedacht worden aan adressenbestanden, computerprogramma’s of marketinggegevens, die doorgaans een grote waarde vertegenwoordigen. Medische gegevens vallen hier in principe niet onder.

### HET AANGAAN VAN EEN SCHULD OF HET TENIETDOEN VAN EEN INSCHULD

- ‘Schuld’ moet worden opgevat als een verplichting, een verbintenis in vermogensrechtelijke zin. Of de aangegane schuld naar burgerlijk recht geldig is, doet niet ter zake.
- Een schuld behoeft niet tegenover een verdachte of een medeplichtige te worden aangegaan.
- Evenmin is noodzakelijk dat een (juridisch geldige) schuld in civielrechtelijke zin teniet gaat: ook wanneer de schuldeiser zich tegenover de schuldenaar moet gedragen alsof de schuld teniet is gegaan, is van ‘tenietdoen van een inschuld’ sprake.

# Aangifte
## Oplichting

### BIJ HET OPNEMEN VAN DE AANGIFTE ZIJN DE VOLGENDE ZAKEN VAN BELANG:

**OOGMERK**

- ☐ Hoe is het contact tussen verdachte en slachtoffer tot stand gekomen?
- ☐ Hoe verliep(en) de/het contact(en)?
- ☐ Noteer waarom aangever denkt dat er sprake was van opzet.

**ZICH OF EEN ANDER**

- ☐ Wie heeft voordeel van de oplichting?

**BEVOORDELEN**

- ☐ Waar bestaat het voordeel uit voor de verdachte of een ander? Een goed? Een dienst? Gegevens? Etc.
- ☐ Bestaat het voordeel uit geld? Noteer rekeningnummers.

**OPLICHTINGSMIDDELEN** (valse naam, valse hoedanigheid, listige kunstgrepen, samenweefsel van verdichtsels)

- ☐ Welke naam of hoedanigheid had de dader aangenomen? Op welke wijze heeft hij/zij dit gedaan?
- ☐ Hoe was de dader gekleed? (Uniform politie, Post.nl, energiemaatschappij etc.)
- ☐ Is slachtoffer door de verdachte gebeld ? Noteer telefoonnummers.
- ☐ Is slachtoffer door de verdachte gemaild? Noteer emailadressen, IP-nummers etc.

**BEWEGEN TOT**

- ☐ Wat heeft de verdachte gezegd en/of gedaan om slachtoffer te bewegen tot afgifte goed, verlenen dienst etc.

# Aangifte
## Vernieling




### ARTIKEL 350 WETBOEK VAN STRAFRECHT

**Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt (…)**

| **BESTANDDELEN** | | |
|---|---|---|
| - OPZETTELIJK<br>- WEDERRECHTELIJK<br>- ENIG GOED<br>- GEHEEL OF TEN DELE AAN EEN ANDER TOEBEHOREN | en<br>en<br>en<br>en | Deze bestanddelen moeten allemaal in de aangifte tot uitdrukking komen |
| - VERNIELEN<br>- BESCHADIGEN<br>- ONBRUIKBAAR MAKEN<br>- WEGMAKEN | en/of<br>en/of<br>en/of | Van deze bestanddelen moet er minimaal één in de aangifte tot uitdrukking komen |

### OPZETTELIJK

- **Zonder opzet geen vernieling**.
- De verdachte moet hebben geweten (of bewust de aanmerkelijke kans hebben aanvaard) dat hij het goed vernielde, beschadigde, wegmaakte of onbruikbaar maakte en dat het goed geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoorde.
- Het opzet hoeft niet gericht te zijn op de wederrechtelijkheid. De verdachte hoeft niet te hebben geweten (of bewust de aanmerkelijke kans te hebben aanvaard) dat hij wederrechtelijk handelde.

### WEDERRECHTELIJK

- Het handelen zonder daartoe gerechtigd te zijn, bijvoorbeeld zonder eigen recht of zonder toestemming van de rechthebbende.

### GEHEEL OF TEN DELE TOEBEHOREN AAN EEN ANDER

- Er kan ook sprake zijn van vernieling als het goed zowel aan de verdachte als aan een ander toebehoort;
  Toebehoren van een lijk**:** De erven of nabestaanden van een overledene hebben een zodanige zeggenschap over het lijk van hun overleden familielid dat van toebehoren in de zin van artikel 350 Sr. moet worden gesproken.

# Aangifte
## Vernieling

### ENIG GOED

- Onder goed valt ook:
  - Goederen zonder economische waarde (beslissend is dat het goed voor de bezitter waarde heeft);
  - Stroom;
  - Giraal geld;
  - Belminuten;
  - Sms-berichten;
  - Virtuele goederen;
  - 'Credits';
  - Computergegevens zijn **geen** goed.
- Dieren zijn ook goederen. Het doden, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken van dieren is apart strafbaar gesteld in artikel 350 Sv. De strafbedreiging voor het doden etc. van dieren ligt hoger.

### VERNIELEN

- **Vernieling is het goed zodanig beschadigen dat het niet meer door reparatie in de oude toestand kan worden hersteld.**

  **Voorbeelden:**
  - Het openbreken van een hangslot.
  - het gooien van een steen door een ruit.
  - Het afzagen van de benen van een stoffelijk overschot en vervolgens in brand steken van het stoffelijk overschot, levert vernieling op.
  - Geen vernieling werd aangenomen bij het aanbrengen van schroefgaten in plafond en muur van een huurwoning.
  - Vandalisme is niet hetzelfde als vernieling: het in een bus gooien van (opengemaakte) suiker- en melkzakjes, het losklikken van gordijnrails, het gooien met die gordijnen en het openzetten van het noodluik, levert geen vernieling of beschadiging op en maakt de desbetreffende bus evenmin onbruikbaar.
    *Vandalisme **kan** onder omstandigheden **straatschenderij** (artikel 424 Sr.) opleveren als het plaats vindt op of aan de openbare weg of op enige voor het publiek toegankelijke plaats. Het moet dan gericht zijn tegen personen of goederen. (Denk aan het omschoppen van vuilnisbakken, voetballen met een volle vuilniszak of bierflesjes.)*

### BESCHADIGEN

- **Beschadigen is het aantasten van het goed** (maar je kunt het goed nog steeds gebruiken waar het voor bedoeld was)**.**

  **Voorbeelden:**
  - Verf op een verkeersbord smeren, terwijl na verwijdering van de verf het bord minder helder en glanzend is dan voorheen (beschadigen en tijdelijk onbruikbaar maken).
  - Met verf spuiten van een tekst op de gevel van een pand (dat ook als graffiti kan worden aangeduid).
  - Verfspatten op kleding leveren beschadigen en/of onbruikbaar maken op.

# Aangifte
## Vernieling

### ONBRUIKBAAR MAKEN

- **Onbruikbaar maken is een goed onbruikbaar maken voor zijn bestemming, zonder het te beschadigen.**

**Voorbeelden:**

- Het uit de grond trekken van een verkeersbord.
- Een paal uit de grond trekken en aldus aan zijn bestemming als onderdeel van de erfafscheiding onttrekken.
- Onderdelen van machines afschroeven (het doet er niet toe dat na het terugvinden van de onderdelen de machines weer in bruikbare toestand kunnen worden gebracht).
- Het spuiten met een brandblusapparaat levert het onbruikbaar maken van dat apparaat op omdat het daardoor zijn bestemming als veiligheidsvoorziening niet meer naar de daaraan te stellen eisen kan vervullen.
- Urineren in een politiecel.

### WEGMAKEN

- Onder wegmaken van een goed is het **laten verdwijnen** van het goed te verstaan, bijvoorbeeld een fiets in de gracht gooien.
- Elke gedraging waardoor het goed aan zijn bestemming wordt onttrokken, valt onder wegmaken.
- **Niet vereist** is dat het goed voor de eigenaar **voorgoed verloren gaat** of bijna zeker niet meer terecht komt, dat het niet meer bestaat of niet meer te leveren is.

# Aangifte
## Vernieling

### NEEM IN DE AANGIFTE DE VOLGENDE ZAKEN OP:

**OPZET**

- ☐ Noteer waarom aangever denkt dat er sprake was van opzet.

**GOED**

- ☐ Omschrijf het goed dat vernield is en eventuele waarde.

**GEHEEL OF TEN DELE TOEBEHOREN AAN EEN ANDER**

- ☐ Vermeld wie de eigenaar is of wie eigenaren zijn van het goed.
  (Bedenk *dat aangevers kunnen spreken van 'mijn goed' terwijl het goed eigenlijk toebehoort aan een ander. Bijvoorbeeld de voordeur van een woning die eigenlijk eigendom is van een woningbouwvereniging of een diensttelefoon die feitelijk eigendom is van de werkgever.)*

**VERNIELEN / BESCHADIGEN / ONBRUIKBAAR MAKEN / WEGMAKEN**

- ☐ Waar bestond(en) de handeling(en) tegen het goed uit? (Modus operandi.)
- ☐ Is er gebruik gemaakt van een voorwerp?
- ☐ Vermeld de waarde van het goed.
- ☐ Wat was de schade aan het goed na de handelingen? Reparabel? (Is de schade reparabel dan is waarschijnlijk sprake van beschadiging.)
- ☐ Wat is het schade bedrag?
- ☐ Voeg foto's bij van de vernieling.
- ☐ Voeg indien mogelijk en van toepassing een rekening van de aankoop en/of de kosten van reparatie bij.

# Aangifte

## Huiselijk geweld

### KENNISCENTRUM HUISELIJK EN EER GERELATEERD GEWELD

Kabelweg 25, 1014BA Amsterdam
088-1692362 of 088-1694601
e-mail: hg-kenniscentrum.amsterdam@politie.nl

### DEFINITIES

- Huiselijk geweld (HG) is volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning: Lichamelijk -, geestelijk - of seksueel geweld of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring.
- Met 'huiselijke kring' worden (ex-)partners, familieleden en huisvrienden bedoeld.
- Het woord huiselijk verwijst niet naar de plaats van het delict (het kan zowel binnenshuis als buitenshuis plaatsvinden), maar naar de relatie tussen pleger en slachtoffer.
- Bij HG kan het gaan om lichamelijk, psychisch of seksueel geweld. Het kan de vorm aannemen van (ex-) partnergeweld, eer gerelateerd geweld, huwelijksdwang, kindermishandeling, geweld tegen of verwaarlozing van ouderen of geweld tegen ouders. Maar ook kan er sprake zijn van vermogensdelicten, zoals vernieling, diefstal of verduistering.

### PROJECTCODE

Binnen BVH dien je altijd de codering HG in te voeren.

### AMBTSHALVE VERVOLGBAAR

Ziet aangever / slachtoffer af van aangifte, weet dat HG ambtshalve vervolgbaar is voor zover het de geweldsdelicten betreft. Let bij vermogensdelicten op of je te maken hebt met een relatief klachtdelict.

### EER GEREALTEERD GEWELD

**Definitie:** Eer gerelateerd geweld omvat elke vorm van geestelijke of lichamelijk geweld, gepleegd vanuit een collectieve mentaliteit in reactie op een (dreiging van) schending van de eer een man of een vrouw en daarmee van zijn of haar familie, waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken.

**Aandachtspunten:**

- Stuur een aangever nooit weg.
- Noteer juiste telefoonnummers en verblijfadressen.
- Is aangifte wel de oplossing, wat is het doel? overleg met het kenniscentrum (zie bovenaan de pagina).
- Hoor iedere betrokkene apart, geen familieleden laten vertalen.

Meer voor informatie en het herkennen van eer gerelateerd geweld zie:
http://kompol.politieacademie.politie.nl/ccms/documenten/Herken_de_signalen_van_eergerelateerd_geweld.pdf

# Aangifte
## Huiselijk geweld

**DENK BIJ HET OPNEMEN VAN AANGIFTE AAN DE VOLGENDE ZAKEN:**

### 1. VEILIG THUIS MELDING

De samenwerking met Veilig Thuis is onderdeel van de aanpak van HG. Samen met Veilig Thuis werken wij, politie, actief aan de veiligheid in huiselijke kring. Wij komen op veel locaties en zien veel, ook bij mensen thuis. Waar nodig grijpen wij en Veilig Thuis direct in. Daarnaast melden wij alle signalen van huiselijk geweld, kindermishandeling, maar ook andere zorgen over kinderen, aan Veilig Thuis. Hoe beter wij dat doen, hoe beter Veilig Thuis kan zorgen voor tijdige en passende hulp.

Politie Telefoonnummer: 020-7983798 (24 uur per dag, 7 dagen per week)
Burger telefoonnummer: 0800-2000

Melding in BVH:
**Voor alle HG-zaken met en zonder kinderen, kindermishandeling en zorgen over jeugdigen moet, naast de mutatie, het formulier FOMELDVT, zie onder incident E62, opgemaakt worden voor Veilig Thuis.**

Contactmelding in BVH:
Bij dreiging van eer gerelateerd geweld, een VIK-onderzoek en/of een belangrijke opsporingsonderzoek kan je ook kiezen voor het maken van een contactmelding (3de optie in het veilig thuis formulier). In de VT-contactmelding staat summiere informatie over het incident én het verzoek aan Veilig Thuis om contact op te nemen met de politie voor verdere afstemming. Wanneer er geen sprake is van bovenstaande, beantwoord de vraag 'Direct contact', dan met NEE.

### 2. HET TIJDELIJKE HUISVERBOD

Is er sprake van (dreigend) HG? Dreigt er ernstig en onmiddellijk gevaar? Wordt het geweld veroorzaakt door iemand die in het huis woont of daar anders dan incidenteel verblijft? Is de persoon van wie de dreiging uitgaat meerderjarig?

Telefoonnummer van de wijkagent belast met THV dienst
District Centrum/Noord = 088-1691095
District Oost = 088-1694507
District Zuid = 088-1694559
District West = 088-1694095

### 3. CONTACT- EN LOCATIEVERBOD

In overleg met de officier van Justitie kan op basis van artikel 509hh SV een gedragsaanwijzing worden opgelegd, namelijk: Een contact- dan wel locatieverbod voor de verdachte voor de duur van maximaal 90 dagen.

Vraag aan de aangever of hij/zij een gedragsmaatregel wenst.

# Aangifte
## Huiselijk geweld

### 4. AWARE

Wordt aangever / slachtoffer lastiggevallen, gestalkt of bedreigd door de ex-partner of iemand uit de huiselijke kring? Heeft hij / zij geprobeerd dit op te lossen, maar gaat het toch door, dan kan hij / zij misschien tijdelijk gebruik maken van het AWARE-alarmsysteem. Bij AWARE krijgt hij / zij ook hulpverlening om weer baas te worden over zijn / haar leven.

AWARE is een mobiel alarmsysteem dat ervoor zorgt dat men zich veiliger voelt. In huis, maar ook op straat, in de supermarkt of onderweg naar de school van de kinderen. Waar men ook is: met AWARE roept men met één druk op de knop de politie erbij.

AWARE is bestemd voor iedereen die, als gevolg van HG, ernstig wordt bedreigd of mishandeld door een ex-partner of iemand uit huiselijke kring.

**Belangrijkste voorwaarden:**
- Minimale leeftijd is 18 jaar;
- De relatie met de verdachte is beëindigd;
- Er is sprake van geweld of een ernstige dreiging daarvan;
- Het slachtoffer is bereid aangifte te doen tegen de verdachte als het slachtoffer het alarm gebruikt;
- Het slachtoffer is bereid individuele hulpverlening te accepteren.

Voor meer informatie over AWARE kan contact opgenomen worden met de telefonische hulplijn van Blijf Groep: (020) 611 60 22

# Aangifte
## Cybercrime

### WAT IS CYBERCRIME?

Onder cybercrime vallen strafbare feiten;

- **die gepleegd worden met ICT middelen (bv. computer, smartphone, computernetwerken)**

  **EN**

- **die gericht zijn op/tegen ICT middelen.**

Bijvoorbeeld:

- Zonder toestemming inloggen op iemand anders zijn (e-mail/facebook) account (Computervredebreuk)
- Verspreiden van malware/virussen (Trojans, keyloggers, remote acces toolkits, virus, Ransomware, etc..)
- Ddos aanvallen (overbelasten/verstoren van een netwerk)

**CHECK VOOR MEER VOORBEELDEN EN AFHANDELING P. 62 EN DE WEB APP CYBERCRIME: https://webapps.politieacademie.nl/cybercrime**

*NB: Ook bij criminaliteit waarbij een van de twee factoren een rol speelt kan het goed zijn dat er uiteindelijk ook sprake is van een cybercrime feit. (denk aan smaad/stalking via facebook waarvan blijkt dat het via een gehackt account verspreid is).*

### WAAR BEGIN JE MEE?

1. Bepaal of het inderdaad om cybercrime gaat (F90) – **BIJ TWIJFEL ALTIJD BELLEN!**
2. Bepaal of het delict geringe of juist veel maatschappelijke impact of een hoog afbreukrisico heeft (bv is de plaatselijke bakker gehackt of een bank, ziekenhuis etc.)
   a. kun je deze inschatting niet maken, bespreek de melding dan met de Cybercrime contactpersoon in je district.
   b. komen jullie er samen niet uit, dan kan worden gebeld met het Team Cybercrime Amsterdam via 088-1694669 of met **Ray de Graaf - 06-10468581 en Nico de Vries - 06-30945230**
3. Bepaal of er sprake is van heterdaad (bij heterdaad kan direct actie ondernemen om sporen veilig te stellen).

### WAT TE DOEN IN WELKE SITUATIE?

**Indien grote impact/hoog afbreukrisico of kans daarop** → Neem direct contact op met het **cybercrimeteam**

**Indien geringe impact + heterdaad** → Raadzaam is de melding direct over te dragen aan de opvang van de recherche in je district. Daar kan een besluit genomen worden over het wel of niet starten van “First Response” (veiligstellen van sporen), eventueel na overleg met/tussen het **Team Cybercrime, Team Digitale Opsporing** en/of de **Cybercrime OvJ**

# Aangifte

## Cybercrime

**Geringe impact + geen heterdaad**

➡ Verwijs voor het doen van aangifte of neem de aangifte op. Plan je een afspraak voor het doen van aangifte, vermeld daar dan bij dat het aan te raden
is dat de politiemedewerker die de aangifte gaat opnemen een digitaal- of internetrechercheur vooraf raadpleegt of om bijstand vraagt.

### ALS JE DE AANGIFTE ZELF OPNEEMT:

- Laat de aangever zelf zoveel mogelijk (digitaal) bewijs veiligstellen en meenemen, bv de headers van e-mails en/of logbestanden etc. De aangever kan dit bij de aangifte voegen.
  - Overleg eventueel met je digitaal- of internetrechercheur welk bewijs de aangever kan of moet meenemen;
  - Op internetsporen.nl staan tips om sporen zelf veilig te kunnen stellen;
- Omschrijf zo goed mogelijk de bestanddelen en elementen van het strafbaar feit.
- Is er een account log beschikbaar? Onder andere Facebook en LinkedIn bieden de mogelijkheid om de laatste 5 login events in te zien en te downloaden. Dit scheelt **6 maanden wachten** op de vordering!
- **Vraag onder andere naar de volgende gegevens:**
  - IP-adressen (bv 169.254.1.1);
  - E-mailadressen (bv naam@domeinnaam.nl);
  - E-mailberichten en e-mailheaders;
  - Gebruikersnaam van de verdachte (in chats, facebook, instagram etc.);
  - Internetadressen (URL, bv www.politie.nl);
  - Telefoonnummers;
  - Advertentienummer(s);
  - Afbeeldingen;
  - Logbestanden;
  - Unieke gegevens (bijvoorbeeld een bitcoinadres);
  - Encryptiegegevens;
  - Etc.

Adviseer de burger om nooit betalingen te doen aan de verdachte. Hebben ze toch betalingen verricht dan zijn onder andere de volgende gegevens van belang:

- IBAN bankrekeningnummer(s) (bankafschriften bijvoegen);
- Kwitanties;
- Gegevens gebruikte valuta, betaalmiddel en betaalwijze;
- Gegevens begunstigde;
- Bitcoinadressen (wallets);
- Moneygram / Western Union registratienummers.

# Aangifte
## Cybercrime

Als er malware in het spel is neem dan contact op met een digitaal rechercheur. Mogelijk kan/moet de malware voor nader onderzoek worden veiliggesteld.  Als de getroffen computer nog niet is opgeschoond vraag de aangever hier dan mee te wachten tot daar duidelijkheid over is (en laat de aangever dat dan ook weten!)

### IS HET FAKE?

Het is mogelijk om bijvoorbeeld chats of e-mailverkeer na te bootsen. Als een aangever een screenshot van bv een chatgesprek wil bijvoegen laat hem/haar dat screenshot dan ter plekke maken of maak zelf een foto van het scherm als dat nog kan. Vermeld ook bij bijlagen van welke datum het is en dat het een screenshot is. Als je vermoedt dat er sprake is van vervalst berichtenverkeer waarschuw dan (nogmaals) voor het doen van een valse aangifte.

### PREVENTIE

Je kunt de melder enkele preventietips geven uit, of verwijzen naar, de Cybercrime webapp: (https://webapps.politieacademie.nl/cybercrime). Burgers kunnen deze ook raadplegen.

### BVH

**Registreer een cybercrime aangifte in BVH onder de MK code "F90 Cybercrime".**
Let op: cybercrime = strafbaar feit gepleegd met EN gericht op een ICT middel!

Als er sprake is van samenloop van een cybercrime- met een niet-cybercrimedelict dan krijgt het hoofdincident de MK F90 Cybercrime. Maak van ieder niet-cybercrimedelict in BVH een subincident aan met de relevante MK.
Als de aangifte op papier staat moet deze zo snel mogelijk door casescreening worden beoordeeld.

# Aangifte
## Cybercrime

### CONTACTGEGEVENS

| District | Taakaccenthouder | Contactgegevens |
|---|---|---|
| **Centrum/Noord** | Janne Zwemmer | 06-83628255 janne.zwemmer@politie.nl |
| **Zuid** | Hajo Peters<br>Anita Houwaard | 06-83621828 hajopeters@politie.nl<br>06-30322131 anita.houwaard@politie.nl |
| **West** | Bas Thehu | 06-21160068 bas.thehu@politie.nl |
| **Oost** | Chiel Poierrie | 06-83628294 chiel.poierrie@politie.nl |

| | |
|---|---|
| **Cybercrimeteam** | Algemeen: 088-1694669 |
| | Teamleider: Rik Langedijk -<br>T: 06-20039074, M: rik.langedijk@politie.nl |
| | Operationeel coördinator Hans Rijfkogel,<br>M: hans.rijfkogel@politie.nl |
| **Tactisch/digitaal rechercheurs** *(ondersteuning wijkteams en districten bij cc-onderzoeken en aangiften)* | Nico de Vries, T: 06-30945230, M: nico.de.vries@politie.nl |
| | Ray de Graaf, T : 06-10468581, M: ray.de.graaf@politie.nl |
| **Team Digitale Opsporing** | Algemeen: 0881694670<br>Piket: 0881694580 |
| **Cybercrime OvJ** | Adrieke Kersten, T: 06-13814653 |
| **assistent officier van justitie, portefeuillehouder cybercrime vvc-zsm** | Anneloes van den Driest, T: 06 – 31 04 35 54, M: a.d.driest@om.nl |
| **Cybercrime parketsecretaris** | Mark Feenstra, T: 0610789949, M: m.feenstra@om.nl |

# Aangifte
## Cybercrime

### WAT ZIJN DE CYBERARTIKELEN?

| Delict | Artikel | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Computervredebreuk | 138ab Sr | Hacken/ongeautoriseerd inloggen op e-mail/facebook<br>Ongeautoriseerd inloggen op de cloud |
| Opzettelijk en wederrechtelijk de toegang tot, of het gebruik van, een geautomatiseerd werk belemmeren door daaraan gegevens aan te bieden of toe te zenden | 138b Sr | DDos aanval (overbelasten/verstoren van een netwerk in beginsel door het toesturen van veel internetverkeer) |
| Met technisch hulpmiddel gegevens afluisteren | 139c Sr | Keylogger of GPS tracker gebruiken |
| Plaatsen of voorhanden hebben opname- of aftapapparatuur of computerwachtwoord | 139d Sr | Keylogger / GPS tracker voorhanden hebben |
| Hebben en gebruiken van door wederrechtelijk afluisteren, aftappen c.q. opnemen verkregen gegevens | 139e Sr | |
| Opzettelijke vernieling geautomatiseerd werk of werk voor telecommunicatie met strafverzwarende omstandigheden | 161sexies Sr | |
| Opzettelijke aantasting/manipulatie computergegevens | 350a Sr | Gegevens wissen of veranderen in de cloud<br>Informatie op een website/webaccount aanpassen |
| Culpose aantasting/manipulatie computergegevens | 350b Sr | |
| Opzettelijke vernieling geautomatiseerd werk of werk voor telecommunicatie | 350c Sr | Gebruik Jammer/Malware |
| Plaatsen of voorhanden hebben van apparatuur, malware of wachtwoorden, met het oogmerk om daarmee een misdrijf als bedoeld in art. 350a of 350c te plegen | 350d Sr | Jammer voorhanden hebben.<br>Malware voorhanden hebben |
| Afpersing middels bedreiging gegevens middels een geautomatiseerd werk op te slaan, onbruikbaar of ontoegankelijk te maken. | 317 Sr lid 2 | Ransomware aanval |